د دی حدیث څخه هم معلومه سوه چی په دومره لوړ آواز سره تلاوت کول چی په هغه سره د بیمارانو په آرام کی او د ښځو په لمانځه کی خلل واقع کیږی صحیح نه دی، د دی څخه اجتناب کول ضروری دی، او د لاوډ سپیکر استعمال په وخت د ضرورت او په قدر د ضرورت کول پکار دی.

قال الشامی: وفی حاشیة الحموی عن الامام الشعرانی اجمع العلماء سلفًا وخلفًا علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الا ان یشوش جهورهم علی نائم او مصل او قاری اه. (ج: ۱ ص: ۴۴۴) (۱)

واللہ سبحانه اعلم

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۲۱/ ذی الحجه ۱۴۰۷ هـ (۲)

په تراویحو کي د لاوډ سپیکر د استعمال حکم او په سپیکر کي د تراویحو په دوران کي د سجدی ایت رواروان وی نو باید څه وسي؟

سوال: زه چی په کوم جومات کی قرآن کریم اورم هغه جومات کوشنی دی او د امام آواز مقتدیانو ته په اسانه رسیږی، د دی باوجود د اتو کالو څخه په دی جومات کی په لاوډ سپیکر باندی تراویح کیږی او د اکثریت رایه هم داده چی : په لاوډ سپیکر باندی حسب سابق تراویح دی کیږی، خو یوسړی دوه د دی مخالف دی او هغوی بغیر د لاوډ سپیکر څخه په تراویح کولو باندی زور ورکوی، هم په دی دوران کی یوه دوی ورځ اسپیکر خراب وو نو د متصل د کانونو او هوټل څخه د ریکارډنګ اوازونه دومره راځی چی تراویح کول ګران سول د منع کولو باوجود هغوی ونه منل، د دی څخه علاوه که په لاوډ سپیکر باندی لمونځ ونه سی نو د مسجد د شاوخوا اوازونه هم خلل اندا کیږی چی د هغه د وجی پریشانی جوړیږی، که مور په خپل جومات کی حسب سابق لاوډ سپیکر باندی تراویح کوو، نو د دی خللونو څخه محفوظ پاته کیدی سی، خو یو

(۱) رد المختار فی رفع الصوت بالذکر ج: ۱ ص: ۶۶۰ (طبع سعید)

(۲) دافتوی د البلاغ شماره محرم الحرم ۱۴۰۷ هـ څخه اخستل سوی ده.

دوه کسان جګړه کوی چی بغیر د لاوډ سپیکر څخه تراویح کوه، پرون شپه خو په دی باندی د جګړی نوبت زیات رالی، په دی حالاتو کی شرعًا څه حکم دی؟

۲: د سجدی آیت که د تراویحو په رکعتونو کی راسی نو ایا لاوډ سپیکر به بندولو سره وئیل کیږی؟ او که حسب سابق د نورو رکعتونو، دابه هم لاوډ سپیکر باندی کول کیږی؟

جواب: په سوال کی چی تاسو کوم لیکلی دی د هغه پیش نظر لاوډ سپیکر باندی په تراویحو کی څه مضائقه نسته (۱) البته بهتره داده چی د لاوډ سپیکر اواز دومره کم سی چی د جومات څخه د باندی اواز ولاړ نسی.

۲: که د جومات څخه د باندی اواز نه ځی یا ډیر کم ځی نو بیا خو د سجدی آیت هم په لاوډ سپیکر باندی وکړی ورنه د سجدی آیت په ویلوسره دی امام خپل آواز نسبتًا ټیټ نو لاوډ سپیکر بند کړی.

واللہ سبحانه اعلم

۲۶/ ۹/ ۱۳۹۷ هـ

(فتوی نمبر ۹۹۱/ ۲۸ ج)

په ریل کي د سفر په دوران کي څنګه لمونځ باید وسي؟

سوال: په ریل کی د سفر په دوران کی لمونځ څنګه وسی په ناسته یا په ولاړه؟ او ورسره داهم راته وښایی که د سفر په دوران کی قبلی طرف ته مخ صحیح نه وی نو ایا لمونځ به وسی؟

جواب: هم په ولاړه کول واجب دی (۲) او د قبلی طرف ته رُخ کیدل فرض دی د دی څخه بغیر لمونځ نه کیږی که رُخ معلوم نه وی نو معلومولو د پاره خپل پوره کوشش وکړه او کوم طرفته چی غالب ګمان وی هغه طرف ته مخ کولو سره لمونځ وکړه.

واللہ سبحانه اعلم

۸/ ۱/ ۱۴۲۱ هـ

(۱) تفصیل په سابقه فتوی وګورئ.

(۲) وفی تنویر الابصار ج: ۱ ص: ۴۴۴، ۴۴۵ (طبع سعید) من فرائضها.... ومنها القیام فی فرض لقادر علیه.

(فتوٰی نمبر ۲۵۱ / ۵۸)

په هوائي جهاز کي لمونځ اداء کول جائز دی؟

سوال: د سفر په دوران کی هوائی جهاز کی لمونځ کیږی او که نه؟ په جهاز کی لمونځ کول جائز دی او که نه؟

جواب: جائز دی (۱)؟

واللہ سبحانه اعلم

۸/ ۱/ ۱۴۱۲ھ

(فتوٰی نمبر ۲۵/ ۵۸)

د بي لمانځه حکم

سوال: د بي لمانځه څه حکم دی؟ اوریدلی می دی چی بی لمانځه د سپی څخه هم بدتر دی؟ ایا د سپی جهوټه جائز ده؟

جواب: بیلمانځه فاسق دی خو کوم مسلمان ته د سپی څخه بدترویل درست نه دی (۲)۔

فقط واللہ اعلم

الجواب الصحیح بنده محمد شفیع عفا الله عنه احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۱۱/ ۲/ ۱۳۸۸ ھ

(۱) د تفصیل د پاره وګورئ امداد الفتاوٰی ج: ۱ ص: ۳۹۴ تر ۳۹۶ پوری.

(۲) وفی مشکوٰة المصابیح، باب حفظ اللسان والغیبة والشتم ج: ۲ ص: ۴۱۱ (طبع قدیمی کتب خانه) سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.

کتاب الجنائز

د جنازي لمونځ او د تجهيز او تکفين مسائل

١: د جنازی لمونځ ورکولو کي کوم امام باید مقدم سي؟

٢: د سړی دٰنه موجودیت په صورت کي په ښځي باندی د جنازی لمونځ کول لازم دی؟

سوال: هل امام الجمعة مقدم على امام مصلى العيد لصلوٰة الجنازة ام امام مصلى العيد مقدم على امام الجمعة؟ مع الحوالة

جواب: لم ارمن صرح بهذا والذى ينبغى أن يقدم امام الجمعة لان الرضأبه اتم واكثر من امام مصلى العيد وهو العلة فى التقديم فى الصلوٰة الجنازة. والله اعلم.

سوال: اذا نقل الميت من موضعه الى موضعة أخرٰى لضرورة فأيها أحق بالامامة؟ امام موضعة الميت ام امام موضعة الذى نقل فيها الميت؟

جواب: امام الحى الذى كان يسكنه الميت اولى من امام الحى الذى انتقل اليه لان علة تقدم امام الحى ان الميت رضى بالصلوٰة خلفه حال حياته فينبغى ان يصلى عليه بعد وفاته كماصرح به الشامى وفى رد المختار (١) والحلبى فى شرح المنية (ص: ٥٤١) (٢) وهذه العلة انما توجد فى امام الحى الذى كان الميت يسكنه دون الحى الذى انتقل فيه.

سوال: اذامات الرجل فى نساء ليس فيها احد من الرجال فعلى المرأة صلوٰة الجنازة أم لا؟

جواب: نعم لامانع من وجوب صلوٰة الجنازة على النساء اذا لم يكن فى الحى رحل غير أنه لايجوز لهن غسله وانما عليهم التيمم، لما فى الدر المختار مات بين رجال او هوبين نساء يممه المحرم فان لم يكن فالاجنبى بخرقة. (شامى) (٣)

الجواب الصحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

والله سبحانه اعلم

احقر محمد تقى عثماني عفى عنه

---

(١) وفى الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٢٠ (طبع ايچ ايم سعيد) امام الحى وفى الشامية تحته .... وانما كان اولى لان الميت رضى بالصلوٰة خلفه فى حال حياته فينبغى ان يصلى عليه بعد وفاته ... الخ.

(٢) غنية المتملى ص: ٥٨٥ (طبع سهيل اكيڈمى لاهور)

(٣) الدر المختار ج: ٢ ص: ٤٠١ (طبع سعيد).

٢٣/ ٥/ ١٣٨٨ هـ

(فتوٰی نمبر ٦١٣/ ١٩ الف)

د جنازی د وړلو په وخت څلویښت قدمونه شمارلو سره میت ته د ایصال ثواب کولو حکم

سوال: د مړی د جنازی لوړولو په وخت زمونږ خواته په عوامو کی دا مروج ده چی څلویښت قدمونه شمیرلی سی او مړی ته د هغه ثواب رسول کیږی ایا شرعی طور باندی د دی څه جواز سته؟

جواب: داشان قدمونه شمارل او د هغه د ثواب رسولو شرعًا څه ثبوت نسته، دارسم واجب الترك دی.

والله سبحانه اعلم

٢٢/ ١٠/ ١٤٠١ هـ

(فتوٰی نمبر ١٠٩٢/ ٣٢ ج)

مړی ته دوه واره د غسل ورکولو رسم

سوال: زمونږ خواته دا رواج دی چی مړی ته دوه واره غسل ورکول کیږی یو غسل د مړکیدلو په وخت فوراً د قرآن شریف د وئیلو د پاره ورکول کیږی او دوهم غسل جنازه اداء کولو په وخت که اول غسل صحیح هم وی څه نجاست وغیره ظاهر هم نه وی نو بیا هم دوهم غسل ضرور ورکوی شرعًا څه حکم دی؟

جواب: مړی ته صرف یووار غسل ورکول مشروع دی او داکار د مړ ځخه وروسته ژر ژر نه کول پکار دی (١) دوه واره غسل ورکولو څه ثبوت په شریعت کی نسته، داطریقه واجب الترك ده.

والله سبحانه اعلم

١٢/ ٢/ ١٣٩٨ هـ

(فتوٰی نمبر ٥٩١/ ٢٩ ب)

---

(١) وفى الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٩ (طبع ايچ ايم سعيد) يندب دفنه فى جهة موته وتعجيله وفى الشامية تحته (قوله وتعجيله) اى تعجيل جهازه عقب تحقق موته .... الخ.

د ښځې د انتقال څخه وروسته د خاوند د پاره د هغه مخ کتل څنګه دی؟

سوال: که د یوسړی د ښځی انتقال وسی نو آیا د هغه خاوند ته وروسته د مرګه د هغه د مخ کتلو اجازت سته او که نه؟ او جنازه هم پورته کولی سی او که نه؟ دغه شان ښځه د خپل خاوند مخ کتلی سی او که نه؟

جواب: د خاوند د پاره د خپلی ښځی مخ کتل د مرګ څخه وروسته بالاتفاق جائز دی خو هغه ته غسل یالاس لګولو څخه فقهائی حنفیه منع کړی ده، او ښځه د خپل خاوند د مړکیدو څخه وروسته هغه کتلی هم سی او غسل هم ورکولی سی.

لما فی الدر المختار: ویمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر الیها علی الاصح، وهی لاتمتع من ذالك. (شامی) (۱)

واللہ سبحانه اعلم

۷/ ۲/ ۱۳۹۸ هـ

(فتوی نمبر ۱۴۷/ ۲۹ الف)

په جومات کې د جنازی لمونځ کولو حکم

سوال: د آدم جی نګردمکه مسجد اباديدلو (۱۵) کاله وسول، د هغه وخت څخه د جنازی لمونځ د جومات په میدان کی کیدی، د امام صاحب د امامت په آخری ورځو کی د محراب په منیځ کی کړکی ماتولوسره دروازه جوړه سوه او د محراب څخه د باندی څلور فټه د نګه چوتره جوړه سوه اوس په چوتره باندی جنازه اینبوول کیږی او د محراب دروازه خلاصه سی، د جنازی لمونځ په جومات کی کولی سی، نوی امام صاحب د جنازی داطریقه بنده کړی ده او د اول په شان لمونځ په خلاص میدان کی شروع سو، مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب په ګجراتی کتاب کی چی د فتوی کتاب دی لیکلی دی چی د جنازی لمونځ په هرحالت کی په جومات کی کول په هرمذهب حنفی کی مکروه تحریمی دی، اوس کومه یوه طریقه صحیح ده؟ په بهشتی ګوهر کی یی څه مسئله لیکلی ده؟ او وئیل کیږی چی حرمینو کی په جومات کی د جنازی لمونځ کولی سی تاسو واضح کړی چی څه حکم دی؟

(۱) الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۹۸ (طبع ایچ ایم سعید)

جواب: که مړی د محراب څخه د باندی ایښوولو سره د جنازی لمونځ په جومات کی د ننه وسی نو د راجح قول مطابق داصورت هم مکروه دی خو که شا اوخوا ته د جنازی لمونځ کولو څه بل ځای نه وی نو مجبوراً بیا فقهاوو د دی اجازت ورکړی دی، خو په صورت مسئوله کی د جومات سره هم د جومات خلاص میدان موجود دی، نو د کوم جومات په باره کی چی سوال دی هلته په جومات کی دننه بغیر د عذر څخه مکروه دی، د نوی امام صاحب طریقه درسته ده چی د جنازی لمونځ په خلاص میدان کی کوی، همداسی پکار دی.

لمافی الدر المختار: واختلف فی الخارجة عن المسجد وحده او مع بعض القوم والمختار الکراهة مطلقًا خلاصة ..... وهو الموافق لاطلاق حدیث ابی داود من صلی علی میت فی المسجد فلاصلاة له (وقال الشامی انما تکره فی المسجد بلاعذر فان کان فلا، شامی) (۱)

بهشتی ګوهر (۲)، امداد الفتاوی (۳) کی مسئله همداشان ده، او کله چی د جومات سره خلاص ځای موجود دی نو د مکروه تحریمی او تنزیهی په بحث کی غورځیدل نه دی پکار او د باندی لمونځ کول پکار دی، د حرمینو شریفینو امامان صاحبان په مذهب کی حنبلی دی او په مذهب حنبلی کی جومات کی دننه د جنازی لمونځ جائز دی (۴).

واللہ سبحانه اعلم

۲۰/ ۲/ ۱۳۹۷ هـ

(فتوی نمبر ۲۴۳/ ۲۸ ب)

(۱) الدر المختار مع رد المختار ج: ۲ ص: ۲۲۵، ۲۲۶ (طبع سعید)

(۲) بهشتی ګوهر ص: ۹۴ مسئله نمبر ۱۷ (طبع میر محمد کتبخانه)

(۳) امداد الفتاوی ج: ۱ ص: ۵۳۳، ۵۳۴)

(۴) وفی المغنی لابن قدامة مع الشرح الکبیر ج: ۲ ص: ۳۵۸ (طبع دار الکتباب العربی بیروت) بالصلوة علی المیت فی المسجد اذالم یخف تلویث .... الخ.

په جومات کي د جنازې د لمانځه حکم (فارسي)

سوال: در صحن مسجد پنج وقتی یادر صحن مسجد جامع بصورت غیر معتاد نماز جنازه جائز بلا کراهت است یانه؟

جواب: نماز جنازه در مسجد جائز نیست کذافی کتب الفقه (۱) واللہ اعلم

الجواب الصحیح بنده محمد شفیع عفا الله عنه احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه

۲۸/ ۲/ ۱۳۸۸ھ-

(فتوٰی نمبر ۳۲۲/ ۱۹ الف)

د لحد غورځيدو په وجه دوباره د قبر جوړولو حکم

سوال: مړی په لحد کی کښی ښوول سو او ښخ سو او لحد په مړی باندی پریوتی اوس اکثره خلک غواړی چی لحد صفا کړی یابل قبر کښی نستلو سره ښخ یی کړی د دی مړی په باره کی د غسل او دوباره کفن به څه حکم وی؟

جواب: غسل خوبه دوباره نسی ورکولی خو د لحد غورځیدو په وجه دوباره قبر جوړولو کی داتفصیل دی که په قبر باندی خاوره نه وی اچول سوی خو بیا خو د مړی راایستو سره دوباره د قبر جوړولو اجازت دی.

لانه لیس بنبش کما فی البدائع ولو وضع لغیر القبلة فان کان قبل اهالة التراب علیه وقد سردوا اللبن ازالوا ذالك لانه لیس بنبش وان اهیل علیه التراب ترك ذالك لان النبش حرام (بدائع ج: ۱ ص:۳۱۹) (۲)

او که خاوره اچول سوی وی نو مړی دی منتقل نسی بلکی هغه هم هغه ځای کی باقی اینبوولو سره د لحد مرتب کول دی وسی.

لمافی الدر المختار ولایخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمی (۳).

وفی رد المختار وامانقله بعد دفنه فلامطلقا (شامی ج: ۱ ص: ۶۰۲) (۴)

---

(۱) د حوالی د پاره وګورئ د تیری (ص) حاشیه نمبر ۲- ۴ پوری او امداد المفتیین ص: ۴۴۵.

(۲) (طبع ایچ ایم سعید)

(۳) الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۳۷، ۲۳۸ (طبع سعید)

(۴) شامی ج: ۲ ص: ۲۳۹ (طبع ایچ ایم سعید)

او د مرمت د پاره که څه قبر وکښل سی نو د دی اجازت سته.

لمافی تنقیح الحامدیة: سأل فی ما اذا قرر القاضی زیدا المعماری فی حفر قبور الموتٰی وتعمیرها واصلاحها للاحتیاج لذالك لاهلتیه واتقانه، ویرید بعض الحفارین منعه ذالك بلا وجه شرعی فهل یمنع المعارض (الجواب) نعم یمنع (تنقیح الحامدیة ج: ۱ ص: ۸) (۱).

واللہ سبحانه اعلم

۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ ھ

(فتوٰی نمبر ۱۵۲/ ۲۸ الف)

مړی ته غسل ورکولو څخه وروسته د جسم څخه د وینې بهیدو په صورت کي شرعي حکم

سوال: مړی ته د غسل ورکولو څخه وروسته که د غوږ وینه را وځی نو د پمبو بوجه غوږ کی د وینی بندیدو د پاره ایښوول جائز دی؟ داشان د بدن په نورو اجزاوو کی هم؟

جواب: غسل ورکولو څخه وروسته که د جسم څه حصی څخه وینه ووځی نو څونکی د غسل دوباره ورکول واجب نه دی (۲) ځکه صرف هغه ځای صفا کول کافی دی بیاهم د غوږ وغیره څخه وینه راځی نو په هغه ځای کی پمبه کښی ښوول سی بیاهم څه حرج نسته ولابأس بجعل القطن علی وجهه وفی مخارقة کدبر وقبل وأذن رقم (الدر المختار علی هامش الشامی ج: ۱ ص: ۸۵۳) (۳) واللہ اعلم

الجواب الصحیح بنده محمد شفیع عفا الله عنه احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۲۹/ ۱/ ۱۳۸۸ ھ

(فتوٰی نمبر ۱۷۳/ ۱۹ الف)

---

(۱) (طبع المکتبة الحبیبیه کویته) وفی التاتار خانیه ج: ۲ ص: ۱۷۰ اذا خربت القبور فلابأس بتطیینها الماروی ان النبی ﷺ مربقبر ابنه ابراهیم فرای فیه حجرا سقط منه فسده واصلحه ثم قال من عمل عمل فلیتقنه وفی حاشیة اعلأ السنن ج: ۸ ص: ۲۲۲ (طبع ادارة القرآن) نقلا عن المغنی لابن قدامة عن ابن عمر انه کان یتعاهد قبر عاصم ابن عمر، قال نافع توفی ابن له، وهو غائب فقدم فسألنا عنه فدللنا علیه فکان یتعاهدْ القبر ویأمر باصلاحه.

(۲) وفی الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۹۷ (طبع ایچ ایم سعید) ولایعاد غسله ولاوضوء بالخارج منه.

(۳) الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۹۸ (طبع مذکور).

د يوځای څخه بل ځای ته د مړی د وړلو حکم

سوال: د ډير سختو او مشکلاتو پيش نظر د هری علاقی سره تعلق لرونکو خپل انجمنونه او رفاهی اجتماع ګانی جوړی کړی دی او د انجمن يا اجتماع په هرعضو په باقاعدګی سره ماهوار چنده مقرر ده چی باقاعده ګی سره اخستل او ورکولی سی او د هر انجمن سالانه انتخابات کيږی چی په هغه کی د انتظاميی ممبران ټاکلی سی وغيره وغيره.

اوس د ټولو کلو سوسائټيانو او انجمنونو د رايوځای کولو سره د پوری علاقی په نوم سره دلته په کراچی کی يوفډريشن جوړ سوی دی چی د هغه نوم يونائيټډ سټی ويلفير فيډريشن دی د فيډريشن چلولو د پاره د هری يوی سوسائټی څخه ممبران اخستل کيږی، چی د هغوی باقاعده کوټه مقرر ده او هره سوسائټی فډريشن ته ماهانه مقرره چنده ورکوی او داشان د فډريشن نظام په احسن طريقی سره چليږی بعضی اوقات فډريشن د متعلقه سوسائټيانو څخه هنګامی چنده يارقوم وصولوی.

اوس مندرجه ذيل دوی مسئلی د دی په رونا کی عنايت کړئ؟

١: زمونږ د فډريشن د نګرانی لاندی او اخراجاتو باندی که خدای ناخواسته زمونږ د علاقی کوم سړی دلته کراچی کی حادثاتی ياطبعی مړ ک باندی مړسی او فډريشن کی شامل چی هری سوسائټی باقاعده ممبر او رکن وی او متعلقه سوسائټی د هغه تصديق وکړی نو د داسی سړی لاس مړی زمونږ فډريشن پوره کفن او ضروری شيانو سره اهتمام کولو سره د هوائی جهاز په ذريعه کورته د رسولو انتظام کوی، او د هغه سره يوبل سړی هم د مړی د خيال ساتلو د پاره او د هغه کورته د ميت د رسولو د پاره ليږل کيږی چی مړی د هغه لواحقينو ته په حفاظت سره ورسوی، يا د دی وی چی زمونږ د علاقی د دی ځای څخه فاصله کم ترکمه يو زرميله ده مسئله داپيدا کيږی چی:

الف: ايا دلته د کراچی څخه دومره لری د متوفی پلار نيکه کلی کی د هغه لواحقينو مړی رسول شرعًا جائز دی او که نه؟

ب: که جائز دی نو شرعًا د دی څه حيثيت دی؟

ج: که جائز نه وی نو هم شرعًا يی څه حيثيت دی؟

د جواب ورکولو په وخت د مړی د ليږلو اهميت او د هغه ضرورت دی مدنظر کښی نبوول سی چونکی بعضی اوقات د علاقی او د قوم څوک سړی دلته طبيعی ياحادثاتی مړ ک باندی مړسی نو د خپل کوم سړی يا د علاقی سړی سره د رابطه نه کيدلو په وجه

هغه مړی لاوارث ګرځولی سی او لا وارث ګڼلو سره يی هم دلته دفن کوی او د هغو لواحقينو ته هيڅ خبر نه وی، ورسره د علاقی متعلق ډير نوی خلګ د روزګار په سلسله کی دلته کراچی ته راځی، خو د تعلق څوک سړی پيدانه سو يا ملازمت پيدانه سو، نو ډيره پريشانی وی، خپل سړی ياکومه رفاهی اداره نه موجوديت په وجه داسی خلګوته ډير تکليف وی، پوښتنه کول دادی: چی دومره لری خپلی علاقی کی د خپل کلی بی وسه او غريبو خلګو مدد په دی طريقی سره شرعا جائز دی؟

جواب: مړی د دفن کولو څخه مخکی د مرګ د ځای څخه لوړول او بل ښار ته وړل مکروه دی، البته بعضی فقهاوو دی ته جائز وئيلی دی، لهذا داعمل عام جوړيدل درست نه دی چی فتوی هم په کراهت باندی ده خو په څه خاص واقعه کی څه شديد ضرورت داعی وی نو بعضو نورو فقهاوو په قول باندی عمل کولو سره د مړی د منتقل کولو ګنجائش معلوميږی، قال فی شرح المنية: ويستحب فی القتيل والميت دفنه فی المكان الذی مات فيه فی مقابر اولئك القوم وان نقل قبل الدفن قدر ميل او ميلين فلابأس به، قيل هذا التقدير من محمد يدل علی ان نقله من بلد الی بلد لايجوز او مكروه ولأن مقابر بعض البلدان ربما بلغت هذاه المسافة ففيه ضرورة ولاضرورة فی النقل الی بلد آخر وقيل يجوز ذالك مادون السفر ..... ولايكره فی مدة السفر ايضًا (كبيری جنائز متفرقات) (١) وقال الشامی (قوله ولابأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا وقيل الی مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل او ميلين لان مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيمازاد، قال فی النهر عن عقد الفوائد وهو الظاهر (شامی) (٢)

والله سبحانه اعلم

٩/ ٨/ ١٣٨٩ هـ

(فتوی نمبر ٩١٧/ ٢٨ ج)

---

(١) غنية المتملی ص: ٢٠٧ (طبع سهيل اکيډمی لاهور)

(٢) فتاوی شاميه ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع ايچ ايم سعيد) د مړی د يوځای څخه بل ځای ته د منتقل کولو متعلق د حضرت امت برکاتهم مفصل او مدلل فتوی په ص: (٥٧١) باندی وګورئ.

د جنازی لمونځ شروع کولو څخه مخکې د امام نیت وغیره ښوول (د دار الافتاء دار العلوم کراچي د یوصاحب په فتوی باندی د مستفتي اشکال او د هغه جواب

سوال: ستاسو فتوی ۱۴/ ذی القعده ۱۳۹۶ هـ باندی پیداسوه چی په هغه کی یی دالیکلی وو چی:

که دافعل سنت ګنلو سره وسی نو واقعًا بدعت دی ځکه چی په خیر القرون کی د دی ثبوت نه دی پیداسوی، خو په دی زمانه کی دین طرفته رغبت بالکل نسته، خلګوته د جنازی د لمونځ نیت او د اخترونو وغیره نیت پوری نه ورځی، ځکه هغوی ته ښوولو کی څه حرج نسته، که چاته د مسئلی ښوولو د پاره یی تیمم د کولو سره ور وښووی نو پخپله یی په زړه کی پخپله د تیمم کولو نیت نسته، بلکی د هغه صرف وښووی مقصود دی، د هغه تیمم به نه کیږی، ځکه چی د تیمم په کولوکی د تیمم اراده ضروری ده، کله چی یی اراده نه وی او صرف ښوول مقصود وی نو تیمم به نه وی، سائل لیکلی وو چی د امام نیت د اخترونو د لمانځه او د جنازی ښوولو تلقین من الخارج دی ځکه لمونځ فاسدیږی او نیت د لمونځ شروع کولو څخه مخکی ښوول کیږی که نیت ښوول د جهالت د وجی څه حرج نه لری نو پنځه وخته کی هم ښوول پکار دی هرکله چی خیر القرون او د صحابه رضی الله عنهم څخه د دی ثبوت نسته، چی په اخترونو او د جنازی په لمانځه کی مسلمانانو ته امام نیت جهراً او په لوړ آواز سره یی ویلی وی، بلکی د نیت الفاظ خو د حدیث څخه ثابت نه دی، ماته ستاسو جواب تسلی بخش په نظر رانه لی (خلاصه د مستفتی د سوال او جواب څخه)

جواب: ستاسو تحریر می په غور سره د قبلولو په نیت ووایه خو چی په مخکنی فتوی کی کومه خبره لیکل سوی ده په هغه کی تبدیلی ونه سوه ترڅوچی د حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو رضی الله عنهم د ثابت کیدو تعلق دی ثابت خو په ژبی سره د نیت الفاظ اداء کول هم نه دی، د دی باوجود د فقهاوو تلفظ بالنیت نه صرف جائز بلکی بهتر یی ګرځولی دی:

فی الدر المختار [1]: والتلفظ بها مستحب هو المختار وقیل سنة یعنی احبه السلف او سنة علمائنا اذلم ینقل عن المصطفی ولا الصحابة ولا التابعین بل قیل بدعة.

د دی لاندی علامه شامی لیکی:

وقد استفاض ظهور العمل به فی کثیر من الاعصار فی عامة الامصار فلاجرم انه ذهب فی المبسوط والهدایة والکافی الی انه ان فعله لجمیع عزیمة قلبه فحسن فیندفع ماقیل انه یکره (شامی ج: ۱ ص: ۲۷۸) [2] او کله چی تلفظ بالنیت ته یی ښه وروسته،ئیل سول نو که امام مقتدیانو ته نیت وښایی نو په دی کی شرعًا څه د منع امر نسته، مګر داچی داسنت نبویه یاواجب اولازم وګنل سی نو بدعت به سی، خومحض په دی خیال سره چی خلګوته د نیت الفاظ معلوم سی که امام یی وښایی نو څه حرج پکښی نسته او امام چی کله د نیت الفاظ ښایی نو په دی الفاظو سره به د امام نیت نه متحقق کیږی، بلکی د لمانځه په وخت کی به هغه ته باقاعده نیت کول وی، لهذا د تیمم کوم مثال چی تا ورکړی دی، هغه په دی صورت صادق نه راځی، هذا ماعندی.

واللہ سبحانه اعلم

۱۰/ ۲/ ۱۳۹۷ هـ

(فتوی نمبر ۲۲۳/ ۲۸ الف)

د مړی د یوځای څخه بل ځای ته د منتقل کولو حکم

سوال: که د یوسړی په کراچی کی انتقال وسی نومیت پنجات ته لیږل جائز دی او که نه؟

جواب: دفن کولو څخه مخکی میت د یوښار څخه بل ښار ته د منتقل کولو په باره کی د فقهائی حنفیه اختلاف دی بعضی حضرات دی ته جائز وایی او بعضی یی مکروه

---

[1] (ج: ۱ ص: ۴۱۵، ۴۱۶) (طبع ایچ ایم سعید)

[2] شامی بحث النیة (ج: ۱ ص: ۴۱۲) (طبع سعید) وفی اعلاء السنن ج: ۲ ص: ۱۴۹ (طبع ادارة القرآن کراچی) واباحه بعض لمافیه من تحقیق عمل القلب وقطع الوسوسة وماروی عن عمر انه من فعله فهو محمول علی انه انما زجر من جهربه فاما المخافتة فلابأس بها فمن قال من مشائخنا ان التلفظ بالنیة سنة لم یرد بها سنة النبی صلی الله علیه وسلم بل سنة المشائخ لاختلاف الزمان وکثرت الشواغل علی القلوب، وفی الهندیة ج: ۱ ص: ۶۵ ولاعبرة لذکر باللسان فان فعله لتجتمع عزیمة قلبه فهو حسن کذا فی الکافی.

تحريمی بنايی لهذا د سخت ضرورت څخه بغير د داسی کولو څخه پرهيز کول پکار دی.

قال فی شرح المنية: ويستحب فی القتيل والميت دفنه فی المكان الذی ماته فيه فی مقابر أولئك القوم وان نقل قبل الدفن قدر ميل او ميلين فلابأس به قيل هذا التقدير من محمد يدل على ان نقله من بلد الى بلد لايجوز او مكروه ولان مقابر بعض البلدان ربما بلغت هذا المسافة ففيه ضرورة ولاضرورة فی النقل الى بلد اٰخر وقيل يجوز ذالك مادون السفر لماروی ان سعد بن ابی وقاص ماة فی قرية على اربعة فراسخ من المدينة فحمل على اعناق الرجال اليها وقيل لايكره فی مدة السفر ايضاً. (كبيری ج: ٥٢٣ مسائل متفرقة من الجنائز) (١)

والله اعلم

(٥/ ٧/ ١٣٨٩ هـ)

د مړی د يو بنار څخه بل بنار د منتقل کولو حکم اوبه مجتهد فيه امورو کې د نکير درجات

(حضرت مولانا صديق احمد باندوی رحمه الله د تدفين متعلق تفصيلي فتوی)

باسمه سبحانه وتعالى

بقية السلف عارف بالله محی السنة، بركت العصر محترم المقام واجب الاحترام حضرت والا هردوئی دامت بركاتهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

بعده: عرض کوونکی په خدمت اقدس کی ډير عاجزانه او د خلوص څخه ډک گذارش دادی: چی حضرت د هرانسان مقدر د نياته د راتلو څخه مخکی ليکل سوی دی تردی چی د اهل علم حضراتو څخه می ډير اوريدلی دی چی د روح د قبض کيدلو په وخت او مقام او چيری چی انسان دفن کيږی د هغه ځای خاوره هم مقرره ده، برابره خبره ده که انسان د دنيا په هرگوټ کی وی د هغه مرگ به هغه، هغه ځای ته راکاږی او هلته به يی ورسوی، چيری چی دفن کيدل دی د هغه ځای خاوره به هغه هلته راکاږی، د دی تائيد

(١) غنية المتملی ص: ٧٠٢ (طبع سهيل اكيڈمی لاهور) د تفصيل د پاره راتلونکی مفصله فتوی وگورئ.

او تصديق د حضرت مولانا لکهنوو ته د ورلو فيصله وسوه نو حضرت انکار وفرمائيلو، او وی فرمائيل چی دا د مرگ تکليف دی، مخکی يی وفرمائيل چی زما سلام ټولو ليدونکو ته وايه! او ټول په شريکه د مدرسی خيال ساتئ، دومره فرمائيلو سره په ذکرکی مشغول سو، تردی چی دوی لکهنووته بوتلل سول هلته د لږ وخت څخه وروسته روح د خپل پيداکوونکی ته وسپارل سو، (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) بيا د هغه څخه حضرت دهټوره والاته د ورلو تياری شروع سوه، په دی موقع باندی حضرت مولانا سيد ابو الحسن علی صاحب ندوی دامت برکاتهم انکار وکی چی نه همدلته دی دفن سی، د زرهاکوشش باوجود داسی ونه سول، د دی څخه صفا ظاهره ده چی مرگ او خاوری ته خپل مقام باندی د راکښلو دخل دی، د دی ټولو خبرو باندی د يقين باوجود يوسړی په خپل ضد ټينگ سی چی چيری روح قبض سوی دی هلته دی دفن سی نو زه به په جنازه شريکيږم ورنه نو نه به شريکيږم، او په دی خبره باندی قسم اخستل چی زه به هغه ځای ته هيڅکله نه ځم چيری چی يی هغه دفن کړی دی، په دی ضد باندی آيا ټينگيدل صحيح دی؟

د حضرت والا څخه مؤدبانه، عاجزانه التماس دی چی د قرآن او حديث په رڼا کی زمونږ د خلگو رهبری وکړی عين نوازش به وی، خداحافظ گستاخی معاف. (محتاج د دعاء مولوی نوراحمد حقانی بلوچستان کويټه)

د هردوئي د مدرسي اشرف المدارس د اړخه جواب

جواب: هرمسلمان ته لکه څنگه چی په تقديری امورو باندی ايمان راوړل ضروری دی دغه تشريحی امورو باندی ايمان راوړل هم ضروری دی خو بنده گان يی د رسول الله ﷺ د بعثت په ذريعه صرف د تشريعی امورو مکلف جوړ کړی دی د تکوينی امورو مکلف يی نه دی جوړکړی: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا) (١) لهذا د کوم مسلمان مرگ چی چيری وسو او چيری کيدل پکار دی مسلمان د دی مکلف نه دی، خو د مرگ واقع کيدو څخه وروسته مړی سره څه معامله کيدل پکار دی، دا د علمائی کرامو څخه د معلومولو څخه وروسته د هغه موافق معامله کول پکار دی، چنانچی فتاوی محموديه ج: ٢ ص: ٤٠٣ (طبع کتبخانه مظهری) يعنی په فتاوی حضرت فقيه الامت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوهی عليه الرحمة کی دی: اصل داده چی د سړی په کوم

(١) سورة القمر: آيت ٢٨٦.

کلی کی انتقال وسی هم هغه کلی کی دفن کړی نو په هغه وصیت باندی عمل کول لازم نه دی داوصیت باطل دی: (یندب دفنه فی جهة موته ای فی مقابر اهل المکان الذی مات فیه او قتل) شامی ج: ۱ ص: ۲۰۲) (۱)

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ﷺ د انتقال څخه وروسته په بل ځای کی دفن سو چیری چی مړسوی وو هلته نه کړو، نو حضرت عائشه ﷺ په سفر باندی روانه وه، کله چی د هغه په قبر باندی تیره سوه نو وی فرمائیل: که زماوس وی نو ته به دلته نه دفن کیدی، بیاهم په دی مسئله کی دومره تنګی نسته، امام محمد ﷺ دوه میله د مرګ دځای څخه حسب مصالح لری وړل اودفن کولو ګنجائش هم ښوولی دی ولاباس بنقله قبل دفنه قیل مطلقا وقیل الی مادون مدة السفر وقیده محمد بقدر میل اومیلین لان مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فیکره فیمازاد قال فی النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهر فتاوی شامی ج:۱ ص:۲۰۲) (۲)

ورسره فتاوی دارالعلوم کی حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم علیه الرحمة ددی سوال په جواب کی چی ایا د مړی نقل کول حرام دی اوکه مکروه تحریمی اوکه تنزیهی دی د فقهاوو عبارتونه نقل کولو سره لیکلی دی چی ددی عبارتونوڅخه واضح کیږی چی مخکی ددفن څخه دمړی په نقل کولوکی اختلاف دی بعضی ورته جائز وایی اوبعضی ناجائز اومکروه اوظاهر د مکروه څخه مراد د هغوی مکروه تحریمی دی او د صاحب النهر دی ته هو الظاهر ویل ددی ترجیح ته مقتضی دی فتاوی دارالعلوم دیوبند ج: ۵ ص: ۳۸۰(طبع دارالاشاعت کراچی).

اوپه احسن الفتاوی یعنی فتاوی فقیه العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کراچی کی تصریح ده چی د مړی نقل کول مکروه تحریمی دی ورسره مخکی څه ارشاد دی وقال الشمس الائمة السرخسی وقول محمد فی الکتاب لاباس ان ینقل المیت قدر میل اومیلین بیان ان النقل من بلد الی بلد مکروه (۳) قاله قاضیخان وقال العلامه

(۱) فتاوی شامیه مطلب فی دفن المیت ج: ۲ ص: ۲۳۹ (طبع سعید)
(۲) فتاوی شامیه مطلب فی دفن المیت ج:۲ ص: ۲۳۹ (طبع سعید)
(۳) شرح السیر الکبیر رقم ۳۰۴ ج: ۱ص: ۲۳۶ (طابع مولانا نصر الله منصور).

طحطاوی مکروه ای تحریما (۱) وقد جزم فی التاجیة بالکراهة وفی التجنیس وذکر انه اذامات فی بلدة یکره نقله الی اخری لانه اشتغال بما لایفید وفیه تاخیر دفنه وکفی بذالك کراهة البحر الرائق ج:۲ ج: ۱۹۵) (۲)

د مړی په نقل کولوکی په تدفین کی تاخیر او د مړی د فاسد کیدلو څخه علاوه نن صبا لاندینی مفاسد هم پیداسوی دی:

۱: ددی التزام شروع سوی دی.

۲: د مصارف کثیره او د مشقت تحمل.

۳: اباییِ ادیره کی په دفن کولو باندی التزام اوپه دی باندی اصرارنه داعقیده ثابتیږی چی په یوځای کی دفن کیدونکی مړی په خپل مینځ کی ملاقات کیږی حالانکه داعقیده غلطه ده .

۴: جنازه منتقل کول عموما د جنازی د تکرار سبب جوړیږی چی ناجائز دی احسن الفتاوی ج:۴ ص: ۲۱۸) (۳).

اوپه بهشتی زیورکی مذکور دی چی د دفن څخه مخکی مړی د یومقام ته د دفن کولو د پاره وړل خلاف اولی دی هرکله چی بل مقام د یو دوه میلونه زیات لری نه وی اوکه د دی څخه زیات وی نوجائز نه دی بهشتی زیور ج:۱۱ ص: ۱۰۲.

اوهمدارنګه په مشکوة شریف کی دی من جابر قال لما کان یوم احد جات عمتی بابی لتدفنه فی مقابرنا فنادی منادی رسول الله ﷺ ردوا القتلی الی مضاجعهم. (۴)

اودغه شان په سنن ابی داؤد شریف کی ج:۲ ص: ۱۰۲ باندی دی (۵) وقال فی شرح هذا الحدیث وکذامن مات فی موضع لاینقل الی بلد اخر قاله بعض علمائنا وقال فی الازهار الامر فی قوله ﷺ ردوا القتلی للوجوب مرقاة شرح مشکوة شریف ج:۲ ص:

(۱) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ج: ۳۳۷(طبع نور محمد کتبخانه).
(۲) منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ج:۲ ص:۹۵ (طبع ایچ ایم سعید).
(۳) احسن الفتاوی باب الجنائز ج:۴ ص: ۲۰۸. ۲۰۹ (طبع ایچ ایم سعید).
(۴) مشکوة المصابیح باب دفن المیت الفصل الثانی ج:۱ ص:۱۴۸ (طبع قدیمی کتبخانه).
(۵) سنن ابی داؤد ج:۲ ص: ۹۵ (طبع مکتبه حقانیه ملتان).

٣٧٤ (١) اوبذل المجهود ج: ۴ ص : ١٩٧ (٢) ددی پورتنی ذکر سوی کتابونوڅخه واضحه سول چی دیوڅای څخه بل څای ته د مړی منتقل کول ناجائز اومنکر شرعی دی د دی د اصلاح کوشش د هریو په ذمه باندی په شرط د قدرت سره چی د هغه توضیح هم فقهاء حضراتو کړی ده که عام سړی دی نوپه شرط د قدرت دی کوی اوصبر دی کوی که مقتداء دی نونکیر سره دی ځنی جدايې اختيار کړی د اصلاح په خاطر ترك كلام اوترك تعلق هم کولی سی اوپه دی باندی قسم هم اخستی سی عربی بخاری شریف کی دی : چی حضرت نبی کریم ﷺ ازواج مطهراتو سره د هغوی د اصلاح په خاطر يووار يوه مياشت ترك تعلق ساتلی وو (٣) او ابوداؤد شريف جلد دوم ج: ١٣٣١ (٤) کی دی چی د حضرت زينب ﷺ حضرت صفيه ﷺ يوی سختی جملی د ويلو په وجه د هغه د اصلاح په خاطر ددوو مياشتوڅخه زيات هم ترك تعلق کړی وو اوبخاری شريف جلد ٢ ص: ٨٩٧ (٥) کی دی چی دحضرت عبدالله بن زبير ﷺ ديوی جملی دويلو په وجه حضرت عايشی ﷺ دټول ژوند دخبروڅخه کولو قسم اخستلی وواوبيا حضرت عبدالله بن زبير ﷺ دهغه ډيری خوشامندی وکړی اوپه نورو حضراتو سفارش وکړی نوهلته حضرت عايشی ﷺ هغه معاف کی اودقسم خلاف کولوپه وجه يې ځلوينښت غلامان ازاد کړل .

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ خپل ځوی سره د يوی جملی په وجه چی دهغه څخه د حديث سره دمخالفت وهم کيدلو ترك تعلق وکړو اوبيايې ترژونده پوری هغه سره خبری

(١) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح رقم الحديث : ١٧٠۴ ج:۴ ص: ١٨٣ (طبع مكتبه حبيبيه كويته).
(٢) بذل المجهود كتاب الجنائز ج: ١۴ ج: ١٣٢ (طبع دارالريان للتراث قاهره).
(٣) الصحيح البخاری باب قول النبی ﷺ اذارئيتم الهلال فصوموا الخ رقم الحديث ١١٨١، ١٢١٨ ج:٢ صـ ٢٧٥ (طبع ذارابن كثير امامة بيروت).
(٤) اوبوداؤد باب ترك السلام على اهل الاهواء ج:۴ صـ ١٠٠ ، بذع دارالفكر .
(٥) صحيح بخاری شريف باب الجهرة ج:٢ ص: ٨٠٧ (طبع قديمی كتبخانه).

ونکړی (مشکوة شريف ج:١ ص:٩٨) (١)
وروسته په چاباندی شرعی نکير کول او د هغوی سره ترك تعلق کول يا د دی قسم اخستل کله چی هغه دده په عقد کی هم وی اوامیديې وی چی هغه به خپله اصلاح وکړی بغير دشبهی څخه درست دی بلکی په بعضو صورتونوکی ضروری اولازم دی کما لايخفی اوقسم اخستل بيا د مصلحتونو په وجه دهغه ماتول اودهغه کفاره اداء کولو اختيار هم حاصل دی اوداحديث مذکوره څخه ثابت دی .
تنبيه : ضدوايې په ناحقه باندی ټينګيدلوته اوپه يوی دينی مسئلی باندی ټينګيدل ضدنه دی بلکی عين اتباع دشريعت ده .
الجواب الصحيح ابرار الحق ١٨ شعبان ١۴١۴ هـ .
الجواب الصحيح منظر احمد المظاهری مفتی مدرسه جامعة العلوم كانپور.
والله اعلم بالصواب العبد شفقت الله ١٧ شعبان ١۴١٨هـ .
الجواب الصحيح بلا ارتياب محمد حنيف غفرله .
الجواب الصحيح محمد انعام الله مفتی مدرسه امداديه مراد اباد والصاحب المجيب فيما اجاب الجواب صواب محمد عبدالله پهولپوری.
الجواب الصحيح سبيل احمد غفرله .
الجوابالصحيح فهيم احمدنګينوی نائب مفتی مدرسه اشرف المدارس .
الجواب الصحيح محمد فاروق غفرله مفتی دارالعلوم ميرټهـ.
احقر دی جواب حرف حرف سره اتفاق دی العبد نظام الدين مفتی دارالعلوم ديوبند د بنده د دی جواب د جزء جزء سره اتفاق دی مقصود احمد انبيټهوی مظاهر العلوم سهار نپوری .

د جامعه علوم اسلاميه علامه بنوری ټاون فتوی

حامداً ومصلياً ومسلماً امابعد داچی جواب د استفتاء امر منکر باندی دنکير کولو ترحده پوری مدلل اواقرب الی التحقيق دی خومیت دفن کولوڅخه وروسته دهغه ځای ته دنه تللو قسم کول ددليل محتاج دی ځکه چی دمنکر سبب ميت نه دی دميت دتدفين کولوڅخه وروسته مقام دفن ته دنه تللو قسم دضد مشابه کيدی سی .

(١) مشكوة المصابيح قبيل باب تسوية الصفوف ج:١ ص: ٩٧ (طبع مذكور).

الجواب الصحیح محمد عبدالسلام عفا الله عنه .

کتبه محمد عبد المجید دین پوری عفی عنه دارالافتاء جامعه علوم اسلامیه بنوری تاون کراچی ۱۴۱۸\۱۱\۲۶هـ).

د دارالافتاء والارشاد ناظم اباد فتوی

الجواب باسم ملهم الصواب دهردویې لیکلی سوی جواب صحیح دی د بنوری تاون په جواب کی چی کومه دضدشائبه ظاهره سوی ده هغه صحیح نه معلومیږی ځکه چی د حالف مقصد د مړی سره دښمنی او د هغه دمدفن سره ضدنه دی بلکی اهل میت ته ددی منکرپه ارتکاب باندی تلبیه کول دی اودهغه په غم کی دنه شریکیدو اظهار دی.

والله سبحانه وتعالی اعلم

الجواب الصحیح احمد

الجواب الصحیح موسی عبد الواحد

دارالافتاء والارشاد ناظم اباد ۱۳\ ذوالحجه ۱۴۱۸هـ.

د حضرت مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم فتوی

پورته ذکر سوی ټولی فتاوی د استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم په خدمت کی پیش کړی سوی حضرت دامت برکاتهم چی کوم جواب ولیکلو هغه په لاندی ډول دی مرتب)

جواب. د ټولوځخه اول خوپه دی پوهیدل پکار دی چی مور په حیث دمسلمان دتکیونی امورو مکلف نه یو بلکی د احکام شریعت مکلف یو لهذا که دکوم سړی په باره کی دامقداروی چی هغه به په فلانی ځای کی دفن کیږی نو د دی څخه دانه لازمیږی چی په هغه ځای کی دفن کول شرعًا جائز یامناسب وو لهذا په صورت مسؤله کی د استدلال درست نه دی چی چونکه حضرت مولانا صدیق احمد باندوی په هغه ښارکی دفن نه سو چی چیری هغه مړسوی وو بلکی بل ښارته وی وړل سو لهذا شرعًا همداسی کیدل پکاروو البته اصل دارومدار په دی خبره باندی دی چی شرعًا مړی د یوښار څخه بل ښارته وړل اودفن کول څه حیثیت لری ؟

واقعه داده چی په دی مسئله کی د فقهاء کرامو اختلاف دی پخپله د فقهایې حنفیه هم په دی کی مختلف اقوال دی بعضی حضرات دی ته جائزوایې استشناء، بعضی مکروه چی په هغه کی بعضودی ته مکروه تحریمی پوری تصریح کړیده لهذا داخبره واضحه ده چی مړی د هغه ښار په ادیره کی دفن کول پکاردی چیری چی دهغه انتقال سوی دی اوبغیر د عذر څخه بل ښار طرف ته منتقل کول نه دی پکار لهذا که کوم بزرګ په دی شرعی مسئلی باندی د عمل کولو د پاره میت دویم ښارته دوړلو څخه منع وکړله اوزمونږ په زمانه کی په دی نقل مکانی باندی نورهم ډیر مفاسد مرتب کیږی نود امور د طعن جوړول هیڅکله درست نه دی بالخصوص چی کله د هغه بزرګ حیثیت د یومقتداء وی اوهغه دخلګو د اصلاح اوتربیت په خاطر داسی وکړل داجلاخبره ده چی په شریعت کی د نکیر هم مختلف درجات وی اوپه کومه غلطه خبره باندی نکیر د هغه د نکارت اومفاسد په قدر پکاردی .

په صورت مسؤله کی د نکیر د پاره چی د جنازی د لمانځه څخه انکار اودمړی قبر ته د نه تلو قسم اخستل مذکور دی په دی کی څه خبره شرعًا ناجائزنه ده ځکه چی دجنازی لمونځ فرض کفائیه دی نود چا د جنازی په لمانځه کی شرکت نه کول هرکله چی نورو خلګو د هغه لمونځ کړی وی ناجائز ورته نسی ویل کیدی دغه شان د چاقبرته تلل واجب نه دی نوهلته د نه تللو غرم ښکاره کول یاپه هغه باندی قسم اخستو داسی امردی چی ناجائز ورته نسی ویل کیدی پاته سوه داخبره چی په دی مسئله کی چی نکیر د کومی درجی سوی دی هغه زیات مناسب وو یا د دی څخه د کمی درجی نکیرهم کیدی سو؟ نو په دی کی مختلف نظریات کیدی سی په مختلفو حالاتو کی د دی مختلف جواب کیدی سی لهذا د کومی درجی نسبتًا سخت نکیر د سوال په مخکی جواب کی مذکور دی هغه ته هم شرعًا ناجائز نسی ویل کیدی اودهغه نرمی درجی نکیرهم اصولا جائز اوکافی دی لکه چی دلاندی لیکل سوو دلائلو څخه واضحه ده .

يوشار څخه بل شارته دوړلو شرعي حكم اوپه مجتهد فيه مسائلو كي د نكير درجات

ورائنا هذا مبنى على مایاتی:

١: ان المسئله فيها اقوال مختلفة للفقهاء الحنفية فضلاعن غيرهم من المالكية والحنابلة كماهو ظاهر من العبارت المحلقة.

٢: من ذهب الى الكراهة فالظاهر من عبارات القوم انه اراد التنزيهية ولم يصرح بكونها تحريمية الا الطحطاوى فى حاشية على مراقى الفلاح ولعله اخذ ذالك باطلاق الكراهة وقد صرح من هو اقدم منه بكونه خلاف المستحب كما يظهر من العبارات الملحقة.

٣: ولئن سلم ان الكراهة تحريمية ولاشك ان العمل به احوط فلا اقل من ان المسئله محل خلاف بين الفقهاء الحنفية ومثل هذه الامور المجتهد فيها لاتستحق التشدد فى الانكار كما تستحقه المحرمات القطعية.

الانكار ينبغى ان يكون على من يرتكب المنكر وينبغى ان يتوجه التاديب اليه ولاشك ان فى الصورة المسؤله انما نقل الميت اهله فلا انكار على الميت فترك الصلوٰة عليه اوالحلف على عدم الذهاب الى قبره متوجه الى الميت الذى المعروف ان الحلف لايبار اليه الاعند الضرورة قال فى المحيط الافضل فى اليمين بالله تعالى تقليلها وفى تكثير اليمين المضافة الى المستقبل تعريض اسم الله تعالى طحطاوى على الدرج :٢٢ ص٣٢٤: (طبع مكتبه عربيه كويته وبهشتى زيور ج:٣ ص: ٢٢٧).

٥: وقد انكرت عائشه على نقل اخيها عبدالرحمٰن بن ابى بكر الى غير المكان الذى توفى فيه لكنها زارت قبره ولم تترك الزيارة لاجل نقله الى ذالك المكان والله سبحانه اعلم.

الجواب الصحيح محمد رفيع عثمانى عفا الله عنه

الجواب الصحيح سحبان محمود احقر محمد تقى عثمانى عفى عنه
١٤١٩\١٢\٥هـ
(فتوى نمبر ٣٠٩\٢٣)

اختلاف العلماء في جواز نقل الميت

المالكية الحنابلة صرحوا بجواز نقل الميت من بلد الى اخر قال الدر يرد فى شرح المختصر خليل الشرح الصغير وجاز نقله اى الميت من مكان الى اخروان من بلد لاخر قبل دفنه اوبعده لمصلحة كان يخاف عليه ان ياكله البحر او السبع وكرجاء بركته للمكان المنقول اليه اوزيارة اهله اولدفنه بين اهله ونحو ذالك ان لم تنتهك حرمته) بانفجاره اونتانته (ج:١ ص: ٥٢٢ طبع دارالمعارف مصر) وقال ابن قدامة فى المغنى:

وقال احمد مااعلم بنقل الرجل يموت فى بلده الى بلد اخرباسا وسئل الزهرى عن ذالك فقال قد عمل سعد بن ابى وقاص وسعيد بن زيد من العقيق الى المدينه وقال ابن عينية مات ابن عمر هنا فاوصى ان لايدفن ههنا وان يدفن بسرف (ج:٢ ج: ٣٩٠) (١).

واما مذهب الشافعية فماجاء فى شرح الاقناع :

ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته الى محل ابعد من مقبره محل موته ليدفن فيه الاان يكون بقرب مكة اوالمدينة اوبيت المقدس وفى حاشية:

المراد بالقرب مسافة لايتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم ولاينبغى التخصيص بالثلاثة بل لوكان بقرب مقابر اهل الصلاح والخير فالحكم كذالك لان الشخص يقصد الجار الحسن اوجز المسالك ج:٤ ص ص ٢٠٢، ٢٠٣)

اختلاف الاقوال في مابين الحنفية

قال فى الدرالمختار : لاباس بنقله قبل دفنه وقال ابن عبادين تحته قول ولاباس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا وقيل الى مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل اوميلين لان

(١) المغنى لابن قدامة ج:٣ ص: ٤٤٣ (طبع دارعالم الكتب ، ياض).

مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فى مازاد قال فى النهر عن عقد الفوائد وهو ظاهر (ج:٢ ص: ٢٣٩ طبع سعيد).

تحقيق كراهة النقل

قدمر عن ردالمختار انه يكره نقل الميت قبل الدفن وذكر الطحطاوى فى حاشية على المراقى الفلاح (ص: ٣٣٧ نور محمد كتبخانه) انها تحريمية ولكن الظاهر انه فهم التحريم من اطلاق لفظ الكراهة ولكن يظهر ذالك من عبارات الاتية: قال العلامه بحر العلوم فى رسائل الاركان:

النقل بعد بنش القبر كماهو المتعارف اليوم مكروه تحريما اشد الكراهة لان نبش القبر واخراج الميت لايجوز لانه قد سلم الى الله تعالى واما قبل النبش فمكروه والافضل ان لاينقل. (رسائل الاركان ص: ١٥٩ طبع قديم مطلع يوسفي فرنگي محل لكهنؤ)

فصرح العلامة رحمه الله بان النقل بعد الدفن مكروه تحريمًا ثم ذكر مسالة النقل قبل الدفن فاطلق الكراهة ولم يقيدها بالتحريم فظهر انه اراد به ما هودون الكراهة التحريمية ولذلك اعقبه بقوله: (الافضل ان لاينقل)

وانما ذكروه من انه حيث اطلق الكراهة فالمراد به التحكيمية ليست بكلية قال ابن عابدين نقلا عن البحر:

المكروه في هذا الباب نوعان احدهما ماكره تحريمًا وهو المحمل عند اطلاقهم الكراهة.... ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه الى ماتركه اولى وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية فحينئذ اذا ذكروا مكروها فلابد من النظر في دليله فان كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم الا لصارف للنهى عن التحريم الى الندب فان لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيداً للترك الغير الجازم فهي تنزيهية.

(ردالمحتار ج: ١ ص:١٣٣ طبع سعيد، قبيل مطلوب في الاسراف في الوضوء) وانما استدل على كراهة النقل اولا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في شهداء احد: (ردوا القتلى الى مضاجعهم) ورواه احمد والترمذيّ وابوداود والنسائى) ولكن قال الامام السرخسي رحمه الله في شرح هذا الحديث:

وهذا حسن ليس بواجب وانما صنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كره الملحقة عليهم بالنقل مع ما اصابهم من القرح. وشرح السير الكبيرة: اصل:٣٣٣ فقره نمبر

٣٠١) والدليل الثاني للكراهة هو حديث عائشة حيث قالت عند زيارة قبر اخيها عبدالرحمن ابن ابى بكر الذي نقل من الحبش الى مكة: (والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت) وقد علق عليه الامام السرخسي بقوله:

وفيه د ليل ان الاولى ان يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في مقابر اولئك القوم. (شرح السير الكبير ج: ١ ص: ٣٣٦ رقم:٣٠٣) واستدل الامام السر خسى بحديث عائشة على ان الاولى عدم النقل والنقل خلافه فهو مكروه تنزيها، وانما اخذ الفقهاء الحنفية الكراهة من قول الامام محمد في السير الكبير ولو نقل ميلا او ميلين او نحو ذالك فلا باس به فاستنبطوا من هذا القول ان النقل الى مازاد مكروه ولذلك قال السرخسى رحمه الله:

وفى هذا بيان ان النقل من بلد الى بلد مكروه لانه.قدر المسافة التي لايكره النقل فيها بميل او ميلين وهذا لانه الاشغال بما لا يفيد فالارض فكلها كفات للميت قال الله تعالى: اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا،الا ان الحل ينتقل من موضع الى موضع لغرض له في ذالك وذالك لايوجد في حق الميت ولو لم يكن في نقله الا تاخير دفنه ايا ما كان كافيا في الكراهة. (شرح السير الكبيرة: ص: ٢٣٦، و٢٣٧ فقره نمبر ٣٠٤)

وقد سبق ان الامام السرخسي جعل كدم النقل اولى فظاهر ان مراده من الكراهة هنا التنزيهية وما يدل على كون الكراهة تنزيهية ان كثيرا من الفقهاء صرحوا بعدم الاثم في النقل ومن مقدمتهم صاحب الهداية كما ذكره ابن الهمام رحمه الله عنه فقال:

قال المصنف في التجنيس: في النقل من بلد الى بلد لا اثم، ثم ذكر عن صاحب الهداية نفسه انه قال: اذا مات في بلدة يكره نقله الى اخرى لانه اشتغال بما لا يفيد.

(فتح القديرة ج: ٢ ص: ١٠١، ١٠٢ طبع مكتبه رشيدية كوئته)

فيظهر بهذا ان المراد بالكراهة مايجتمع مع عدم الاثم وهو الكراهة التنزيهية لذلك ذكر كثير من الفقهاء عدم الاثم بدون التصريح بالكراهة وانما ذكروا ان المستحب ان يدفن في المكان الذي مات فيه.

قال ابن نجيب:

ولم يتكلم المصنف على نقل الميت من مكان الى اخر قبل دفنه قال في الواقعات والتجنيس: القتيل او الميت يستحب لهما ان يدفنا في المكان الذي قتل او مات فيه في مقابر اولئك القوم لماروى عن عائشة رضى الله عنها انها زارت قبر اخيها عبدالرحمٰن بن ابى بكر رضي الله عنه وكان مات بالشام وحمل من هناك فقالت: لوكان الامر فيه

بيدي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت، لكن مع هذا اذا نقل ميلا او ميلين او نحو ذالك فلا باس وان نقل من بلد الى بلد فلا اثم فيه.
(البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٩٥ طبع رشيديه كوئته)

وقال العلامة الافندى في مجمع الانهر:

ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر اولئك المسلمين وان نقل قبل الدفن الى قدر ميل او ميلين فلا باس به وكذا لومات في غير بلده يستحب تركه فان نقل الى مصر اخر فلاباس به. (مجمع الانهر ج: ١ ص: ١٨٧) (١).

وراجع ايضا فتاوى تاتارخانية ج: ٢ ص: ١٧٥ (طبع ادارة القران وتعليق الشيخ ابى الوفاء الافغاني على كتاب الاثار ج:٣ ص: ٢٠٣ (٢).

ولقد اطال الشيخ على القارى رحمه الله واحسن في التوفيق بين العبارات بعبارة نوردها بتمامها:

اما اذا ارادوا نقله قبلل الدفن او تسوية اللبن فلا باس بنقله نحو ميل او ميلين قال في التجنيس لان المسافة الى المقابر قد تبلغ هذا المقدار وقال السرخسي قول محمد بن سلمه ذلك في دليل على ان نقله من بلد الى بلد مكروه والمستحب ان يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، ونقل عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت حين زارت قبر اخيها عبدالرحمٰن وكان مات بالشام وحمل منها: ولو كان الامر فيه الى ما نقلته ولدفنت حيث مات، ثم قال في التجنيس في النقل من بلد الى بلد لا اثم لما نقل ان يعقوب عليه السلام مات بمصر ونقل عنه الى الشام وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما اتى عليه زمان من مصر الى الشام ليكون مع اٰبائه ولا يخفى ان هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شك شرط كونه شرفا لنا الا انه نقل عن سعد بن ابى وقاص انه مات في ضيعة على اربعة فراسخ من المدينة فحمل على اعناق الرجال اليها وفيه انه نقل حين موته لا بعد دفنه فلا في خل له في القضية ويمكن ان يحمل نقل يعقوب ويوسف عن عذر وايضا فلاتنافى بين الاثم والكراهة اذا الكراهة محمولة على التنزيه وهو خلاف الاولى الا لعارض قال صاحب الهداية وذكر ان من مات في بلدة يكره نقله الى اخرى لانه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تاخير في فنه وكفى بذلك كراهة قلت ماذا كالت يترتب عليه فائدة

(١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر ج: ١ ص: ٢٧٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).
(٢) (طبع مذكور)

من نقله الى احد الحرمين او الى قرب قبر احد من الانبياء او الاولياء او ليزوره اقاربه من ذالك البلد وغير ذالك فلا كراهة الا مانص عليه من شهداء احد او من في معناهم من مطلق الشهداء والله اعلم. (مرقات ج: ٤ ص:٤٧. (١)

مسالة النكير علي الامور المجتهد فيها

قد صرح غير واحد من الفقهاء والمحدثين بانه لا ينبغي التشدد في النكير على الامور التي اختلف فيها الفقهاء فى الاحكام السلطانية لماوردي ص: ٣١٥ (٢).

اما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة ومامنع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به اذا كان متفقًا على حظره فعلى والى الحسبة انكاره والمنع منه والزجر عليه وامره في التاديب مختلف بحساب الاحوال وشدة الحظر واما مااختلف الفقهاء في حظره واباحته فلا مدخل له في انكاره الا ان يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة الى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة الى ربا النساء المتفق على تحريمه فهل يدخل في انكاره بحكم ولايته اولا؟ على ما قدمناه من الوجهين وفى معنى المعاملات وان لم تكن منها عقود المناكب المحرمة ينكرها ان اتفق العلماء على حظرها ولايتعرض لانكارها ان اختلف الفقهاء فيها الا ان يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة الى محظور متفق عليه كالمتعة فربما صارت ذريعة الى استباحة الزنا.

وفى المرقاة ج: ٨ ص:٨٦٣ (طبع مكتبه حقانيه پشاور): وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه لان انكاره على ذالك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما اجمع عليه الائمة واما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على احد المذهبين كل مجتهد مصيب وينبغي للامر والناهى ان يرفق ليكون اقرب الى تحصيل المطلوب.

وفى شرح مسلم للنووي رحمه الله ج: ١ ص: ٥١ (طبع قديمي كتب خانه): ثم انه انما يامر وينهى من كان عالمًا بما يامر به وينهى عنه وذالك يختلف باختلاف الشر فان كان من الواجبات، المظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيايام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وان كان من دقائق الافعال والاقوال ومما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام مدخل فيه ولالهم انكاره بل ذالك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما

(١) مرقاة شرح مشكوة ج: ٤ ص: ١٨٣، ١٨٤ (طبع مكتبه حقانيه پشاور).
(٢) ص: ٢٥٣ (طبع دفتر تبليغات اسلامى جوزه علميه قم).

اجمع عليه اما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على احد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثير من المحققين او اكثرهم وعلى المذهب الاخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والاثم مرفوع عنه لكن ان مذهبه على جهة النصيحة الى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب الى فعله برفق فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة او وقوع في خلاف اخر وذكر اقضى القضاة ابو الحسن الماوردى البصري الشافعي في كتابه الاحكام السلطانية خلافا بين العلماء في ان من قلده السلطان الحسبة هل له ان يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من اهل الاجتهاد ام لا يغير ما كان على مذهب غيره والاصح انه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بيان الخط بين الصحابة ﷺ والتابعين فمن بعدهم رضى الله عنهم اجمعين ولاينكر محتسب ولا غيره على غيره وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي ان يعترض على من خالفه اذالم يخالف نقدا او اجماعًا او قياسا جليا، والله تعالى اعلم.

وفى اكمال اكمال المعلم ج: ١ ص:١٥٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت): ثم ما اشتهر حكمه كالصلاة وحرمة الزنا يستوي في القيام به العلماء وغيرهم ومادق من الافعال والاقوال فانما يقوم به العلماء ثم العلماء لا يغيرون الا ما اتفق عليه ولايغيرون في مسائل الخلاف لان كان كل مجتهد مصيبا فواضح وكذلك على ان المصيب واحد لان المخطئ غير اثم نعم يندب الى الخروج من الخلاف للاتفاق على رجحان الخروج منه.

وفى اصول الفقه الاسلامى للزحيلى ج: ٢ ص: ١٠٩٦ (طبع دار احسان دمشق) قد اجمع الصحابة على ترك النكير على من خالف منهم في المسائل الفقهية كارث الجد مع الاخوة ومسالة الحول ونحوها من مسائل الفرائض وغيرها فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولايعترض بعضهم على بعض ولايمنع احدهم الاخر من افتاء العامة ولايمنع العامة من تقليده ولايمنعه من الحكم باجتهاده وهذا كما قال الغزالي: متواتر تواتر الاثم فيه مع انهم كانوا فيما قام عليه الدليل القاطع يبالغون في التاثيم والتشديد كما فعلوا في تخطئة الخوارج.

وفى الهندية ج: ٥ ص:٣٥٣ (طبع مكتبه رشيدية كوئته) ويقال الامر بالمعروف باليدعلى الامراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار الزندويسى كذا في الظهيرية الامر بالمعروف يحتاج الى خمسة اشياء، اولها العلم لان الجاهل لا

يحسن الامر بالمعروف، والثاني ان يقصد وجه الله تعالى واعلاء كلمته العليا، والثالث الشفقة على المامور فيامر باللين والشفقة، والرابع ان يكون صبورا حليما، والخامسة ان يكون عاملا بما يامره كيلا يدخل تحت قوله تعالى: لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ، ولايجوز للرجل من العوام ان يامر بالمعروف للقاضي والمفتى والعالم الذي اشتهر لانه الساعة في الادب ولانه ربما كان به ضرره في ذالك والعامة لايفهم ذالك كذا في الغرائب.

دغه شان په منكر كى هغه تولى بديانى اومفاسد داخل دى چى دهغه درسول الله ﷺ د اړخه ناجائز ګرځول معلوم اومعروف دى په دى مقام باندى واجبات او د معاصى په ځاى د معروف اومنكر عنوان په اختيار ولو كى شايد داحكمت هم وى چى د منع كولو معامله به صرف هغه مسائلو كى وى چى په امت كى مشهور اومعروف دى او د تولوپه نزد متفق عليه دى او اجتهادى مسائل چى په هغه كى دشرعيه اصولو لاندى مختلفى رايې كيدى سى په هغه كى د منع كولو داسلسله نه ده پكار افسوس دى چى عام طور باندى د دى حكيمانه تعليم څخه غفلت كول كيږى اواجتهادى مسائلو لره دجدال ميدان جوړولو سره د مسلمانانو جماعت تكړى تكړى كيږى اودا د تولو څخه لويه نيكى ګرځولى سى او د دى بالمقابل متفق عليه معاصى اوګناهونه څخه د ايسارولو طرف ته توجه ډيره كمه ورکول كيږى . (د معارف القران ج:٢ ص: ١٤١ څخه) والله سبحانه اعلم .

د پيدايش څخه فورا بعد مړ كيدونكي ماشوم نوم ايښوول د جنازى لمونځ اوتكفين احكام

سوال: د يوى ښځى د پنځو مياشتو حمل ساقط سو د پيدايش څخه وروسته دا وايې چى ساه يې اخستى ده اوفوراً مړسو د ماشوم اعضاء درست وو چى په هغه سره د مذكر اومؤنث شناخت كيدو خوډير كمزوى وو زيد وايې چى دى ماشوم دنياكى ساه اخستى ده لهذا د ده دى تول كارونه وسى مثلا غسل كفن د جنازى لمونځ او قبردى هم جوړسى .

كله چى د غسل د پاره سړى راغلى نوهغه د خپلى تجربى په بناء باندى وويل چى ده هيڅكله ساه نه ده اخستى د ده هيئت اوحالت داسى نه دى چى په ده كى ساه وى كه د ده موټول كارونه وكړل نوتاسوبه ګنهګار يې لهذا دابچى بغير د غسل اوبغير د لمانځه څخه د ادیرى په يوكونج كى دى په يوى كندى كى پټ سى.

که داتول کارونه ضروری وه نواوس چونکه دهغه دجنازی لمونځ یې نه دی کړی نوایا دهغه غائبانه لمونځ دی وسی هرکله چی دجنازی په لمانځه کی د مړی مخ ته کیدل شرط دی او اورو چی د لویو خلکو د جنازی لمونځ غائبانه کول کیږی او د دی سلسلی یوه برخه داده چی ددا سی ماشومانو نوم اینبودل ضروری دی ځکه چی په حشرکی به ورته په کوم نوم اواز کیږی ؟ برابره خبره ده که ژوندی یامړ پیداوی نوم اینبودل یې ضروری دی تاسو د دی ټولو خبرو باره کی موږته احکام بیان کړی ؟

جواب ماشوم که ساه اخستی وی اوکه نه وی کله چی د هغه ټول اعضاء جوړسوی وه نوهغه ته په هرحالت کی غسل ورکول پکاروو او د هغه نوم هم اینبودل پکار وو خو د ساه څخه اخستو په صورت کی لمونځ ضروری نه وو خوچی کله قابل اعتماد دا ګواهی ورکوی چی ماشوم ساه اخستی ده نو د هغه ګواهی معتبره ده او د هغه څخه وروسته هغه ته غسل ورکول نوم اینبوول کفن ورکول د جنازی لمونځ کول ټول ضروری وو اوقبر هم په هرحالت کی ضرور جوړول پکار وو کمافی ردالمختار ولوشهدت القابلة او الام علی الاستهلال تقبل فی حق الغسل والصلوٰة علیه لان خبر الواحد فی الدیانات مقبول اذکان عدلا (شامی ج:١ ص: ٥٩٤) وفی الدرمختار ومن ولد فمات یغسل ویصلی علیه (١)

٢: که دایې قابل د اعتمادوه نو د هغه په مقابله دغسل ورکونکی قول معتبر نه دی.

که ددفن کولو ډیره موده نه وی تیره اوتجربه کار خلګ داوایې چی غالب ګمان دادی چی مړی پرسیدلی یاشلیدلی نه وی نو د هغه په قبرباندی دجنازی لمونځ کول واجب دی قبر باندی دی داسی لمونځ وکړی څنکه چی مړی مخ ته اینبودلو سره لمونځ کول کیږی اوکه زیاته موده کیږی اوغالب ګمان داوی چی مړی به شلیدلی وی نوبیا لمونځ وربانډی مه کوی لما فی الدرمختار وان دفن واهیل علیه التراب بغیر صلوٰة اوبها بلا غسل اوممکن لاولایة له (صلی علی قبره) اتسحسانا مالم یغلب علی الظن تفسخه من

(١) للدرالمختار ج:٢ ص: ٢٢٧، ٢٢٨ (طبع ایچ ایم سعید).

غیر تقدیر هوالاصح (١) وفی ردالمختار (قوله صلی علی قبره) ای افتراضا فی الاولیین وجوازا فی الثالثة.

هوجی! نوم اینبودل ضروری دی لکه چی په نمبرکی تیر سول

واللہ اعلم

١٣٩٨\٢\٦هـ

(فتوی نمبر ٢٩\٢٥٩ الف)

دارالحرب کې مړ کیدونکي انسان باندی شرعي احکام جاری کیږی

سوال: یوسړی په دارالحرب کی اسلام قبول کی خوهغه هلته څوک داسی نه کی پیدا چی هغه ته قران ووایې اوفرائض او واجبات ووایې هم په دی حالت کی د شپږ میاشتو تیریدلوځخه وروسته هغه مړکیږی ایاپه ده باندی به ددین احکام جاری کیږی اوکه نه ؟ اوکه جاری کیږی هغه به څنکه اداء کوی ؟

جواب: په دی صورت کی دی سړی ته پکاروو چی هغه د دارالحرب څخه هجرت کړی وی اوپه داسی ځای کی یې د اقامت اختیارولو کوشش کړی وی چیری چی دینی معلومات حاصلیدی سول به هرحال هغه مسلمان دی او اسلامی احکام به وربانډی جاری وی اوس چی د دغه نوی مسلمان انتقال سوی دی هغه سره همدردی ساتونکوته پکاردی چی څومره کیدی سی هغه ته دی ایصال ثواب کوی واللہ اعلم

الجواب الصحیح بنده محمد شفیع عفا اللہ عنه

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه

١٣٨٨\١١\١٩هـ

(فتوی نمبر ١٠\١٤٣ الف)

(١) الدرالمختار مع ردالمختار ج:٢ ص: ٢٢٤، وفی الهندیة ج:١ ص: ١٦٥ (طبع مکتبه ماجدیه) الفصل الخامس کتاب الجنائز ولودفن المیت قبل صلوٰة اوقبل الغسل فانه یصلی علی قبره الی ثلاثه ایام والصحیح ان هذا لیس بتقدیر لازم بل یصلی علیه مالم یعلم انه قد تمزقی الخ (مرتب).

د دفن کولو په وخت د کفن دغوټي خلاصولو حکمت کي د شرح وقايه حاشيه اودنورو فقهاؤ په عبارتونو کي د تضاد تحقيق

سوال: دشرح وقايه په حاشيه کی ليکلی دی چی د کفن غوټه خلاصيدو کی دافائده کيږی چی دسوال اوجواب په وخت کی به اسانتيا سره مړی کښينی هغه کی ممکن نه ده تاسويې واضح کړی؟

جواب: دشرح وقايه دحاشيه (١) ددی بيان ماخذ معلوم نسو ټول فقهايې کرام ددی حکم وجه دالیکی چی غوټه کول دانتشار د بيرۍ وو اوس داخوف پاته نسو لهذا خلاصه دی سی.

کذافی شرح الوقايه (٢) والهدايه (٣) والدرالمختار (٤) والله اعلم

الجواب الصحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه احقرُ محمد تقی عثمانی عفی عنه

١٣٨٨\١\١٩هـ

(فتوی نمبر ١٩\١٤٣ الف)

---

(١) عنها) لانها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل.

(٢) وفی حاشية شرح الوقايه ج:١ ص: ٢١٠ (طبع ايچ ايم سعيد) ويحل للاستغناء فانه انما عقد خيفة انتشار الكفن ليسهل عليه الجلوس فی القبر عند سؤال الملكين.

(٣) وفی شرح الوقاية ج:١ ص: ٢١٠ طبع سعيد) ويحلل عقدة العقدة التی على الكفن خيفة الانتشار.

(٤) وفی الهداية فصل فی الدفن ج:١ ص: ١٨٢ (ذبع مكتبه شركت علميه) ويحل العقدة) لوقوع الامن من الانتشار وفی الدرمختار ج:٢ صـ ٢٣٦ (طبع سعيد) وتحل العقدة للاستفناء عنها وفی الشامية قوله للاستفناء.

فصل في ايصال الثواب

دايصال ثواب متعلق د مسائلو بيان

سوال: کوم خلګ چی په کورونوکی ايصال ثواب کوی هغوی ته به دقران ثواب ورکول کړی اوکه نه ؟ بياهغه مړی ته چی دچا د پاره يې قران خوانی کړی ده هغه ته به ثواب ورکول کيږی اوکه نه ؟

که دالله تعالی په نامه باندی کپړه ياپيسه ورکول سی زمونږ په نيت د هغه مړی روح ته ثواب رسول وی نوياهغه ته به ثواب ورکول کيږی اوکه نه ؟ مونږ روزانه دقران پاک تلاوت يادرود شريف کلمه طيبه ويلو سره دحضرت ادم عليه السلام څخه واخله ټولو انبياؤ پوری اوټولو مسلمانانوته چی وفات سوی دی دهغوی دپاره ايصال ثواب کوو نوياهغوی ته به ثواب ورکول کيږی اوکه نه ؟

٢: که ديوسړی ذاتی کاروبار يا د کور کرايه راځی اوهغه هغه پريږدی اومړسی نو د هغه سړی دپاره دغه اثاثه چی دهغه اولادیې استعمالوی ايا صدقه جاريه به وی اوکه نه ؟

جواب: نفلی عبادات خواه که دقران تلاوت وی يانفلی لمونځ وی يا د صدقه وی د هغه ثواب کوم مړی ته رسولی سی اوهغه ته ثواب هم رسيږی (١) اوپخپله ايصال ثواب کوونکی ته هم ثواب ورکول کيږی (٢) خو د دی د پاره داسی طريقه اختيارول پکاردی چی په هغه کی نوم اونمود اوښودنه وغيره نه وی نن صبا په پاخه کورونوکی باقاعده خلګ جمع کولو سره قران خوانی کول کيږی په هغه کی اکثرنام اونمود کول کيږی اوپه هغه کی اکثر نام اونمود اوناجائز رسمونه پکښی وی دهغه څخه پرهيز کولوسره ميت ته ثواب ورسوی روزانه چی کوم تلاوت ياتسبيح وايې دهغه ثواب ټولو وفات سوو

---

(١) ايضًا.

(٢) ايضًا

مسلمانانوته رسولی سی (۱) په دی کی هیڅ حرج نسته بلکی انشاء الله موجب دثواب به وی.

---

(۱) دایصال ثواب د ثبوت د پاره څو قرآنی ایتونه دادی ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورة محمد : ۱۹) وفی سورة الحشر : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وفی سورة نوح: ۲۸ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

(د تفاسیرو په کتابوونو کی لاندینی کتابونه وګورئ: وفي مشكوٰة المصابيح ج: ۱ ص: ۱۴۱ (طبع قديمي كتب خانه) عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا سورة يٰسين على موتاكم، رواه احمد وابوداود، وفي شرح الصدور للسيوطى ص: ۱۳۵ (مطابع الرشيد مدينة المنوره) اخرج ابو القاسم سعدى على الزنجاني في فوائده عن ابى هريره قال: لا ان رسول الله ﷺ من دخل المقابر ثم قرأة فاتحة الكتاب وَقُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ وَأَلْهٰكُمُ التَّكَاثُر، ثم قال: اللهم انى قدجمعت ثواب ماقرأة او من كلامه لاهل المقابر من المؤمنات والمؤمنات كانت اشفعآء له الى الله تعالى وفيه ايضا ص:۱۳۵ عن انس ان رسول الله ﷺ قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يٰسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات. وفيه ايضا ص: ۱۳۲ اخرج الطبراني في الاوسط والبيهقي في سننه عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربى انى لى هذه؟ يقول: باستغفار ولدت لك.

ولفظ البيهقي: دعاء ولدك له واخرجه البخاري في الادب عن ابى هريرة موقوفا. وفيه ايضا ص:۱۳۵ عن احمد بن حنبل قال: اذا دخلتم المقابر فاقرؤا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد وجعلوا ذالك لاهل المقابر فانه يصل اليهم.

وفی الصحيح للامام مسلم باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته رقم: ۱۶۳۱ ج:۳ ص: ۱۳۵ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) عن ابى هريره ان رسول الله ﷺ لا ان تم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الامن صدقة جارية او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له وراجع ايضا مرقاة المفاتيح ج:۳ ص: ۸۴ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

۲: کویوسړی په دی نیت ګټلی وی چی دابه زمادبچو اوخپلوانو په کار باندی راځی نوانشاء الله په دی باندی به ورته دصدقه جاریه ثواب ورکیدو امید دی.

والله اعلم

۱۴۰۱\۱۰\۲۲هـ

(فتوی نمبر ۳۲\۱۲۰۳ج)

وفی شرح العقائد ص: ۱۷۲ (طبع قديمي كتب خانه) وفی دعاء الاشياء للاموات و صدقتهم اي صدقة الاحياء عنهم اي عن الاموات نفع لهم اي للاموات ولم لا للمعتزلة.

د دی قرآنی آیتونو او احادیثو او د عقاید د کتابونو د عباراتو په بناء باندی حضرات فقهائی کرامو رحمهم الله دغه د ایصال ثواب عقیده صحیح ګڼلی ده، یواجی دانه چی د دی اثبات یی فرمائیلی دی بلکی دایی ښه ګڼلی ده، چنانچی د فقه په کتابونو کی دی:

وفی الهداية، باب الحج عن الغيرة: ج:۱ ص: ۳۹۲ (طبع مكتبه شركت علميه) ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلبة او صوفا او صدقة او غيرها عند احل السنة والجماعة.

وفی الشامية ج: ۲ص ۲۴۳ مطلب في القراءة للميت واهداء توالها له، صرح علمائنا في باب الحسن عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلبة او صومًا او صدقة او غيرها كذا في الهداية.... الافضل لما يتصدق نفلاً ان ينسى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم و لاينقص من اجره لثمن وهو مذهب لها السنة والجماعة (وفيه بعد السطر) وفی البحر ما صام او حتى او تصدق رجعا ثوابت لغيره من الاموات والاحياء لا جاز ويصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة، كذا في البدايع:

وفي معارف السنن ج: ۵ ص: ۳۸۲ (طبع ايچ ايم سعيد) وقد تعرض في الهداية الى مسالة الاثابة واهداء الجواب فقال الاصل في هذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عامد لغيره صلوٰة او صِوتها او صدقة وغيرها عند اهل السنة والجماعة. وفيه ايضاف ج: ۵ ص: ۳۹۱ ثم ام الشافعى لا يجوز اهداء ثواب تلاوة القرن ان ولا يصح عنده الاثابة فيما اهدا الدعاء والصدقة ولكن الشافعية افتوا بايصال ثواب التلاوة ويجوز عندنا اهداء الثواب كل شئ... وتبين ان مذهب ابى حنيفة في هذا الصدد اوسط المذاهب.... الخ.

دایصال ثواب د پاره په صدقه جاریه کي کوم شي بهتردی ؟

سوال: صدقه جاریه دپاره په لاندینی شاینوکی کوم شی بهتردی ؟

الف : دجومات په تعمیر کی حصه اخستل (ب) د دینی مدرسی امداد کول

(ت) کوهی جوړول.

ج: یابل څه کار چی په هغه سره مرحوم ته ثواب داریز حاصل سی.

خلګ وایي دانسان څخه ګناه کبیره اوصغیره سرز د سی نو ۹۰ زره واره کلمه شریف یعنی (کلمه) ووایي مرحوم ته د هغه ثواب ورکړی یایي ور وبخښی نو د هغه ټول ګناهونه الله تعالی معاف کوی اوهغه ته د دوزخ د عذاب څخه نجات ورکوی ایا دا صحیح دی؟

د ثواب څخه څه مراد دی ؟ قران ویلو سره ثواب مرحوم یامرحومی ته رسولو سره عذاب ختمیږی ؟

ماته دویلو دپاره داسی شیان ووایه چی هغه زه وایم او د قبر دعذاب څخه محفوظ سم.

که کلام پاك یادیرش سپاری په جومات کی کښیږدی نوایا مرحومی ته به ثواب رسیږی؟

زما اهلیه دهارټ فیل له وجی مړه سوه دتهجد دلمونځ اداء کولوڅخه وروسته دسحر دلمانځه په وخت دلمانځه په انتظار کی ناسته وه چی دهغه انتقال وسو دداسی ښځی متعلق څه حکم دی ؟

جواب: داټول د خیر اموردی اوصدقه جاریه دپاره دداسی کار انتخاب کول بهتردی چی دهغه ضرورت هم زیات وی اوخلګ تردیره وخته پوری د هغه څخه فائده اخلی دخپلو حالاتو په لحاظ سره ددی فیصله هرسړی ته پخپله پکاردە .

دټولوګناهونو معاف کیدو خوهیڅ ضمانت نسته خوکلمه طیبه اوقران شریف ویلو سره

څومره زیات څخه زیات ثواب مړی ته رسولی سی نوبهتره ده (۱) ددی جواب هم هغه دی دقران تلاوت ایصال ثواب دی وسی نوپه حرف باندی به لس نیکیانی مړی ته ورکول کیږی لهذا څومره چی زیات څخه زیات ایصال ثواب وسی د مړی په عملنامه کی به اضافه کیږی (۲) اوپه عذاب کی به کمی کیږی خو د عذاب څخه دخلاصون مکمل ضمانت هیڅوك نسی درکولی .

دقران مجید تلاوت چی څومره زیات ممکن وی کوه یي خاص طور سره سورة الملك یعنی (ایت) روزانه وایه حدیث کی دی چی داسورة انسان د عذاب قبرڅخه محفوظ کولو سره مددګاروی ورسره (ایت) اواستغفار په کثرت سره وایه ددی سره ګناهونه معاف کیږی دواړو سره به ثواب حاصلیږی (۳) ستاداهلیی وفات چی په کوم انداز کی سوی دی هغه د پسخیدو قابل دی دالله تعالی درحمت څخه هم دامید ساتل پکاردی چی انشاء الله هغه جنتی ده ورسره په ایصال ثواب کی کوتاهی کول نه دی پکار .

والله اعلم

۱۳۹۷\۱۱\۹

(فتوی نمبر ۲۹\۲۱ الف)

د ایصال ثواب عقیده

سوال: په قران پاك کی د دی خبری وضاحت دی چی د هرانسان د نیك عمل کوم ثواب به وی دهغه به صرف کوونکی حقداروی هغه به بل چاته نسی ورکولی خومسلمانان ایصال ثواب کوی تردی چی حج بدل هم کوی یایي په بل چاباندی کوی ایا ایصال ثواب کولی سی؟

جواب قرانکریم دافرمایلی دی چی انسان دحق بطور صرف د هغه عمل اجر در کول کیږی چی انسان پخپله کړی وی (۴) خوالله تعالی پخپل رحمت سره د هغه داستحقاق

(۱) ددلائلو اوحوالی دپاره تیره فتوی اودهغه حاشیه وګوری.

(۲) دتیری دهغه حاشیه وګوری.

(۳) د صـ حاشیه وګوری

(۴) (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) سورة نجم ۴۹.

څخه زیات اجر ورکوی نودا د دی خلاف نه ده (۱) چنانچی په احادیثو دایصال ثواب ثبوت دی هغه دالله تعالی د دی رحمت په بنیاد باندی دی احادیث چونکه د قرانکریم تغیردی اودقرانکریم حضور ﷺ معلم جوړولو سره رالیږل سوی وو ځکه دحضور ﷺ بیان سوی تفسیر مستند ترین تفسیر دی.

واللہ اعلم

۱۸۱۲ ۱۴۲۲ھ

(فتوی نمبر ۵۰۵۱۱۰)

تمت بالخیر

اسلامي ګرافکس کویټه بلوچستان

کمپوز اداره

هرقم

(فارسی) (عربی) (اردو) (پښتو)

کتاب تاسی فه کمپیوټر باندي لاسته راوړی سي

0321800671

رابطه وکړئ کرځنده شمیره

(۱) وفی شرح صدور للسیوطی باب فی قرأة القران للمیت اوعلی القبر ص: ۱۳۴ (طبع مطالع الرشید مدینة منورة) لیس للانسان الاماسعی من طریق العدل فاما من باب الفضل فجائز ان یزیده الله تعالی ماشاء قاله الحسین بن الفضل وکذافی مرقاة المفاتیح ج:۴ صـ ۸۲ طبع مکتبه امدادیه ملتان) اوهمداسی د ایصال ثواب متعلق د نور تفصیل د پاره اوخاص طور د مذکور دایت دمفهوم په خاطر کتاب شرح الصدور للسیوطی باب قراة للمیت اوعلی القبر صـ ۱۳۴ اوسابقه فتوی اودهغه حاشیه وګوری (مولوی نوراحمد حقانی).

د علمائي ديوبند د عقائدو سره جزوی اختلاف ساتونکي د يو امام امامت متعلق تفصيلي فتوٰی

«د ژوب بلوچستان څه علمائی کرام د خپل يومقامی امام د عقائدو او په لمانځه کی د هغه اقتداء متعلق د تنازعی د تصفيی د پاره د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم خواته رالل حضرت دامت برکاتهم فريقينوته د يومتفقه استفتاء د مرتب کولو هدايت وکی چی د هغه حضرت دامت برکاتهم تفصيلی جواب وليکی او د دری څخه مخکی په ريکارډ کی د وضاحت او يادداشت د پاره يی يوتحرير هم مرتب کی د ريکارډ څخه دا وضاحتی تحرير د هغه څخه وروسته د فريقينو متفقه استفتاء او د حضرت دامت برکاتهم د اړخه د هغه جواب په لاندی ډول دی، د حضرت دامت برکاتهم په دی جواب د بعضی حضراتو د اړخه دوباره استفتاء وسوه هغه استفتاء او د هغه جواب هم په اخره کی درج دی) محمد زبير عفی عنه.

د حضرت دامت برکاتهم وضاحتی تحرير

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه عرض گذار دی چی د علاقه ژوب بلوچستانفريقه د احقر خواته د خپلی يوی تنازعی په سلسله کی د تحکيم د پاره تشريف راوړی په هغه کی يوفريق مولانا محمد شيرانی صاحب د خپلو څوملگرو سره مخکی تشريف راوړی، بيادوهم فريق يعنی مولانا صبغة الله صاحب د خپلو څوملگرو سره په بله ورځ کی تشريف راوړی، دواړو د احقرسره جلاجلا خبری هم وکړی او اجتماعی طور باندی هم د دواړو داخواهش وو چی حضرت د هغوی په مينځ کی حاکم جوړيدوسره د هغوی د تنازعی فيصله وکړی، چونکی د احقر د پاره د واقعاتو چان بين او تفتيش ممکن نه وو، ځکه احقر د تحکيم څخه معذوری ظاهره کړله او داعرض يی وکی که دواړه فريقين څه متفقه استفتاء مرتب کړی نو احقر به د هغه جواب وليکی او دربه يی کړی.

تنازعه په دی خبره باندی ده چی مولانا صبغت الله صاحب د خپلو عقائدو او نظرياتو په لحاظ سره د امامت مستحق دی او که نه؟ ځکه احقر تجويز پيش کی چی د دی متنازعه عقائدو ليکلو سره متفقه طور استفتاء دی وسی، په دی باندی مولانا شيرانی صاحب ته دا اعتراض وو چی په دی وخت مولانا صبغت الله صاحب کوم عقائد او نظريات ليکلو سره چی به ورکوی هغه به د ده د حقيقی عقائدو او نظرياتو څخه ډير کم او پټ به وی، کوم چی هغه علاقی کی بيانوی، ځکه به د استفتاء څخه صحيح صورت

حال معلوم نسی خو بالاخره هغوی په دی شرط استفتاء مرتب کول قبول کړل چی هغه به کم ترکمه هغه امور چی د هغه هغوی اعتراف کړی دی په دی استفتاء کی درج سی او نور امور چونکی په متفقه استفتاء جلا حق محفوظ ولرو، د دی څخه وروسته يی متفقه استفتاء مرتب سوه او په هغه باندی دواړو فريقينو دست خطی وکړه دا استفتاء او په دی باندی د احقر جواب د دی تحرير سره منسلك دی.

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۱۴۱۴/۸/۱۷ هـ

(فتوٰی نمبر ۳۱/۱۱۰۳)

د فريقينو د اړخه پيش سوی استفتاء او د هغه جواب

سوال: څه فرمائی علمائی دين په دی مسئله کی چی زمونږ په علاقه کی د يوصاحب د عقائدو په باره کی داتنازعه ده چی د ده عقائد د جمهور اهلسنت والجماعت بالخصوص د مسلك علمائی ديوبند مطابق دی او که نه؟ ورسره د دوی د عقايدو پيش نظر دوی لره امام جوړول شرعًا درست دی او که نه؟ او کوم لمونځونه چی په ده پسی اداء سوی دی د هغه څه حکم دی؟ چنانچی د دغه صاحب څخه د هغه د عقيدی په سلسله کی څه سوالات هم وسول چی د هغه جواب هغه په تحريری شکل کی ورکړی دی تاسو د دی جواباتو په غور سره مطالعه وکړئ (۱) او وليکی چی د علمائی ديوبند د مسلك مطابق داجوابات څه حيثيت لری؟ او د مذکوره صاحب د امامت په باره کی د شرعی استفتاء سره په اوو پانوکی منسلك دی.

جواب: د استفتاء سره منسلك د مولانا صبغت الله صاحب د ليکل سوی څوارلسو سوالونو جوابونه (۲) احقر په غور سره مطالعه کړل او په هغه امورو کی د مولانا موصوف څخه زبانی وضاحتونه هم طلب کړل په هغه کی په بعضو امورو کی بعضی جوابونه په واضح طور باندی د علمائی ديوبند د مسلك مطابق دی مثلاً اوقات مکروه

---

(۱) ايضًا.

(۲) د امام صاحب د اړخه اهل علاقی ته د خپلو عقائدو متعلقد د ورکول سوو د هغه وضاحتی جواباتو تحرير په ريکارډ کی موجود نه دی بياهم مخکی حضرت دامت برکاتهم د اړخه په ورکول سوی فتوٰی کی چونکی د هغه د عقائدو جائزه اخستل سوی ده لهذا د هغه څخه د امام صاحب عقائد هم واضح کيږی. (محمد زبير عفی عنه)

او منهيه کی تحية المسجد ممنوع کيدل يا د سوال نمبر ۶ په جواب کی دعاء، په وخت کی فی الجمله رفع اليدين ته د سنتو موافق وئيل خو بعضی جوابونه مجمل دی، مثلاً شيخ محمد بن عبد الوهاب نجدی او د علامه ابن تيميه په باره کی هغوی دا واضحه نه کړل چی په کومو مسائلو کی د علمائی ديوبند د دوی سره اختلاف دی، په هغه مسائلوکی د مولانا يی موصوف څه موقف دی؟ ورسره د څلورم نمبر سوال په جواب کی داخبره نه واضحه کيږی چی د دری ورځو څخه وروسته د مړی کورته تلل او تعزيت کولو ته مولانا موصوف علی الاطلاق بدعت او ناجائز وای يا د دی څه خاص هيئت ته؟ خو د مولانايی موصوف په جوابونو کی څلور امور داسی دی چی صراحتاً د علمائی ديوبند د مسلك خلاف دی او هغه لاندی دی:

۱: مولانا د حديث مبارك: لاتشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد د هغه د تشريح طرف ته يی خپل رجحان ظاهر کړی دی، کومه چی د علامه ابن تيميه څخه منقول ده، چنانچی هغه د زيارت قبور د پاره سفر د ذکرسوی حديث په نهی کی شامل ګڼی تردی چی د حضور ﷺ د روضة اقدس د زيارت په نيت سره سفر کول هم درست نه ګڼی، بلکی د دوی په نزد د سفر مقصد د مسجد نبوی ﷺ زيارت کيدل پکار دی، او که ضمناً پکښی د روضه اقدس زيارت هم وسی نو څه خبره نه ده، هغوی احقرته زبانی هم دايیان کړل چی تراوسه ماته د څه نقلی دليل د روضه اقدس د زيارت د استحباب نه دی پيداسوی، ځکه زما ډاعمل دی چی ما د مسجد نبوی ﷺ په قصد سره د مدينی طيبی سفر وکی او هلته د رسيدو سره د روضه اقدس زيارت هم وسو، او آينده هم داسی اراده ده.

د مولانا دانظريه د علمائی ديوبند د مسلك صراحتاً مخالف ده، د دی په باره کی ډير تحريرونه موجود دی خو خاص طور (المهند علی المفند) چی د حضرت خليل احمد صاحب سهارنپوری مرتب سوی کتاب دی، او په هغه باندی په دی وخت کی د ټولو اکابرو علمائی ديوبند دستخط دی، د هغه عبارت دادی چی:

زمونږ په نزد او زمونږ د مشائخو په نزد د سيد المرسلين د قبر زيارت د اعلی درجی قرب دی او نهايت ثواب او سبب د حصول نصيب دی، او د سفر په وخت د حضور ﷺ د زيارت نيت وکړه او ورسره د مسجد نبوی ﷺ اونورو مقاماتو او متبرکه زيارتونو نيت هم وکړه، کله چی بياهلته حاضر سی نو د مسجد نبوی ﷺ زيارت به هم اوسی

پاته سوه داخبره دوهابيت چی د مدينی منوری اړخ ته سفر کوونکی ته صرف د مسجد نبوی ﷺ نيت کول پکار دی او په دی قول باندی حديث دليل راوړی: چی کجاوی دی ونه ټړل سی خو د درو جوماتونو طرف ته، نو داقول رد سوی دی ..... الخ (عقايد علمائی ديوبند ص: ۶)

۲: دغه شان مولانا يی موصوف په خپل جواب کی د تعويذ هرقسم ته يی کم ترکمه مکروه وئيلی دی، ترڅو چی د داسی تعويذونو تعلق دی چی په هغه کی استمداد بغير الله وی يا غير معلوم المعنٰی وی نو د هغه په جرامیدلو کی چاته هم اختلاف نسته خو چی د کمو نقوشو او هندسو معنٰی معلومه وی هغه ته حرام وئيل يا د قرآن د آيتونو او اسمائی حسنٰی په ذريعه سره تعويذ مکروه ګرځول د علمائی ديوبند د مسلك څخه خلاف دی چی د هغه تصريحات د علمائی ديوبند په فتاوٰی کی موجود دی، مثلاً ملاحظه دی وی فتاوٰی رشيديه ص: ۲۱۸، عزيز الفتاوٰی ج: ۱ ص: ۲۵۱ د ټولو علمائی ديوبند عمل په دی پاته سوی دی، او د حکيم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله يومستقل کتاب (اعمال قرانی) هم د همدی مقصد د پاره تاليف سوی دی، لهذا دی عمل ته مکروه وئيل د ديوبند د علماوو د مسلك بالکل خلاف دی (۱).

۳: د فرض لمونځونو څخه وروسته په هيئت اجتماعی باندی لاس لوړولو سره د دعاء غوښتلو استحباب واضح دی که دا مستحب ګڼلوسره په دی باندی عمل وسی نو د علمائی ديوبند د مسلك مطابق دا درست دی خو مولانا په خپل اول نمبر جواب کی چی کوم شدت او عموم سره په دی باندی نکير کړی دی او دی ته يی بدعت او واجب الترك وئيلی دی هغه د علمائی ديوبند د مسلك خلاف دی، د حضرت مولانا مفتی کفايت الله صاحب يوه پوره رساله په دی موضوع باندی ده په هغه کی هغه د حديث او فقه مفصل دلائل بيانولو څخه وروسته فرمائی:

دا روايات فقهيه دی چی د دی څخه واضحه او صراحتاً ثابتيږی، چی د فرض لمونځ څخه وروسته امام او مقتدی ټول په يوځای دعاء وغواړی او دا دعاء فارغيدو سره دی په مخ لاس راکش کړی. (کفاية المفتی ج: ۳ ص: ۹۷) (۲)

---

(۱) د تفصيل دلائلو د پاره لاندينی کتابونه ملاحظه کړئ (ابوداود ج: ۲ ص: ۱۸۲) مشکوة المصابيح ج: ۲ ص: ۳۸۸، (طبع قديمی کتب خانه) شاميه ج: ۲ ص: ۳۶۳ (طبع ايچ ايم سعيد) وتکملة فتح الملهم ج: ۴ ص: ۳۱۷

(۲) کفاية المفتی ج: ۳ ص: ۳۴۵، ۳۴۶ (جديد ايډيشن ۲۰۰۱، دار الاشاعت)

او حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی په اعلاء السنن کی په دی مسئله باندی شل صفحات بحث کړی دی او په آخره کی یی لیکلی دی: نثبت ان الدعاء مستحب بعد کل صلوة مکتوبة متصلا بها برفع الیدین کماهو شایع فی دیارنا ودیار المسلمین قاطبة. (اعلاء السنن ج: ۳ ص: ۲۱۱، ۲۱۲) (۱) دغه شان حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمه الله په معارف السنن کی په دی مسئلی باندی د مفصل بحث کولو څخه وروسته لیکلی دی:

فهذه وماشاء کلها من الروایات فی الباب تکاد تکفی حجة لما اعتاده الناس فی البلاد من الدعوات الاجتماعیة د برالصلوة، ولذا ذکره فقهاؤنا ایضاً کمافی نورالایضاح. (معارف السنن ج: ۳ ص: ۱۲۳ باب مایقول اذاسلم)

او د عرف الشذی نقل د دی په مقابله کی موقوف نه دی په هرصورت د علمائی دیوبند په مسلك کی د فرضو څخه وروسته دعاء مع رفع الیدین مستحب دی بدعت نه دی.

۴: مولانا د نیت تلفظ هم بدعت ګرځولی دی حالانکی د احضار نیت په خیال سره داسنت نبوی واجب ګڼلو څخه بغیر تلفظ د نیت که وسی نو هغه د علمائی دیوبند په نزد بدعت نه دی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمه الله قدس سره تحریر فرمائی: واباحه بعض لمافیه من تحقیق عمل القلب وقطع الوسوسة، وماروی عن عمر رضی الله عنه انه ادب من فعله فهو محمول علی انه انما زجر من جهر به. (فاما المخافتة به) فلابأس بها فمن قال من مشائخنا: ان التلفظ بالنیة سنة لم یردبها سنة النبی صلی الله علیه وسلم بل سنة المشائخ لاختلاف الزمان وکثرة الشواغل علی القلوب ..... الخ (اعلاء السنن ج: ۲ ص: ۱۳۴) (۲)

په هرکیف په مذکوره څلورو مسائلو کی مولانا صبغت الله صاحب چی خپل کوم موقف بیان کی هغه د علمائی دیوبند د موقف څخه مختلف دی او مجموعی طور باندی داخبره واضحه کیږی چی مولانا یی موصوف د علمائی دیوبند د مسلك په کی طور باندی پابند نه دی بلکی په بعضی مسئلو کی د هغه خپل تحقیقات دی چی زیادتر د

(۱) اعلاء السنن باب الانحراف بعد السلام وکیفیة وسنیة الدعاء والذکر بعد الصلوة ج: ۳ ص: ۱۲۷، (طبع ادارة القرآن کراچی).

(۲) اعلاء السنن ج: ۲ ص: ۱۴۹ (طبع ادارة القرآن کراچی) د دی مسئلی متعلق مزید تفصیلی دلائلو د پاره وګورئ الدر المختار مع رد المختار ج: ۱ ص: ۴۱۵ (طبع ایچ ایم سعید) او فتاوی عالمګیریه ج: ۱ ص: ۷۵ (مکتبه رشیدیه کویته) او فتاوی دار العلوم دیوبند ج: ۲ ص: ۱۴۷.

علامه ابن تیمیه او علامه ابن قیم په تحقیقاتو باندی مبنی دی، لهذا په کوم مقام کی مقتدیان حضرات د علمائی دیوبند سره وابسته وی هلته داسی سړی امام مقرروں پکار دی چی په کلی طور باندی د علمائی دیوبند د مسلك قائ وی، او که هلته څوك داسی سړی د امامت د پاره موجود وی نو په داسی مقام باندی مولانایی موصوف د امامت مستحق نه دی بیاهم چی کوم لمونځونه یی په ده پسی کړی دی هغه اداء سول. هذاماعندی. والله سبحانه اعلم

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه
۱۴۰۰/۸/۱۲ هـ
(فتوی نمبر ۱۲۹۱/ ۳۱ وروسته)

د ذکرسوی جواب د یوڅو خبرو د مزید وضاحت د پاره دوهمه استفتاء او د هغه جواب

سوال: حضرت علامه محمد تقی عثمانی صاحب!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! ګذارش کول کیږی چی جناب والا د کوم حکم په باره کی د فیصلی د فریقینو یعنی مولوی محمد خان او د هغه ملګرو او صبغت الله او د هغه د ملګرو ورکړی وو، په هغه کی تاسو دالیکلی وه چی که چیری مقتدیان د حضرات علمائی دیوبند سره وابسته وی هلته داسی سړی مقرروں پکار دی چی په کلی طور باندی د علمائی د یوبند د مسلك قائل وی او که هلته څوك داسی سړی د امامت د پاره موجود وی نو په داسی مقام باندی مولانایی موصوف د امامت مستحق نه دی، په دی کی سخت اجمال دی، ځکه چی د دی دامطلب هم اخستلی سی، چی ځکه مستحق نه دی چی هغه په دائره اسلام کی نه دی او دا احتمال هم لری چی د اهل السنت والجماعت څخه خارج دی، بیابه داسوال پیداکیږی چی د دی مذکوره فی الفتوی څلور مسائلو قائل آیا اهلسنت والجماعت کی شامل نه پاته کیږی؟

او دا امکان هم لری چی د دی مسائلو والا متبع مذهب جنفی نه ګڼل کیږی نو بیابه داشبه پیداکیږی چی آیا څلور مذهبونه چی تول اهلسنت والجماعت دی، د دوی په یوبل پسی لمونځ صحیح نه دی او فاسد دی؟ حالانکی داوئیل به څومره خراب نتائج پیداکوی به هرحال دا اجمال د ازالی محتاج دی واضحه کولو سره می مطمئن کړئ، ځکه چی موصوف د امامت مستحق نه دی نو بیابه هیڅ څوك په ده پسی هیڅری لمونځ

کول جائز نه ګڼی بلکی نه به د هغه څخه تعليم حاصلوی نه به د هغه د وعظ او نصيحت اوريدلو د پاره څوک تياريږی، حاصل داچی په ده باندی او د ده په همخيالو ملګرو باندی به د دين د خدمت ټولی دروازی بندی سی او د هغه ټول ژوند به په تکليف کی وی، خپلوان او اقارب او اغيار به هميشه هغه ته د شك او اشتباه په نظر سره ګوری، که واقعی هغه د دليل د مخه مستحق دی نو صحيح ده او که نه د هغه عذر به خدای ﷻ په نزد باندی جوړسی او د مخالفينو سره به د خدای ﷻ حساب څنګه وی؟ برائی مهربانی د اصل حقيقت څخه مو په واضح الفاظو کی خبر کړی الله ﷻ دی جزائی خير درکړی.

جواب: د کومی استفتاء او د هغه جواب چی تاسو حواله ورکړی ده په هغه کی مولانا صبغت الله صاحب لره په هغه محله کی غير مستحق د امامت ګرځولو دامطلب هيڅکله نه دی چی معاذ الله هغه د اسلام د دائری څخه خارج دی يا په هغه پسی لمونځ فاسديږی، بلکی د هغه بنياد په دی خبره باندی وو چی ته پخپلو بعضو تحقيقاتو باندی اصرار دی چی د علمائی ديوبند د عام مسلك څخه مختلف دی ځکه چی چيری د علمائی ديوبند سره ابسته خلګ آبادوی هلته د هغه امامت د فتنی موجب جوړيدلی سی دغه د کومو څلورو نظرياتو په بناء باندی چی مذکوره فتوی ورکول سويده هغه نظريات د علمائی ديوبند د مسلك خلاف دی خو محض د دی څلورو نظرياتو په وجه نه کوم سړی د اسلام د دائرې وځی او نه د اهل السنت والجماعت د دائری څخه خارج کيدی سی او نه په هغه پسی لمونځ فاسديږی چنانچی په مذکوره فتوی کی داهم ليکل سوی وه چی کوم لمونځونه په هغه پسی سوی دی هغه اداء سوی دی، البته د هغه فتوی حاصل صرف دادی چی چيری داسی امام موجود وی چی کلی طور باندی د علمائی ديوبند د مسلك مطابق وی هلته د داسی متفردو نظرياتو حامل د امامت مستحق نه دی، لهذا د دی فتوی په وجه باندی مولانا يی موصوف د اسلام د دائری څخه، يا د اهل السنت والجماعت څخه خارج ګڼلو باندی د هغه سره د کافرانو يا د غير اهلسنت په شان برتاؤ کول هيڅکله درست نه دی، په اخره کی عرض دی چی د خدای د پاره هرفريق دی د خپل آخرت فکر وکړی په يوبل باندی د طعن او تشدد څخه پرهيز وکړی او مسلمانان په هرقيمت د فتنی څخه بچ کړئ.

والله سبحانه اعلم

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۲۱/ شعبان/ ۱۴۰۰ هـ

(فتوی نمبر ۱۱۳۶/ ۳۱ د)

حضور ﷺ حاضر ناظر منونکي په افتائي کي د لمانځه کولو حکم

سوال: د خپلی محلی په جومات کی د دوو ميا شتو څخه د جومات کميتی يو پمفليټ درکړی دی چی په هغه کی د حضور ﷺ د حاضر ناظر کيدو بيان دی په داسی امام پسی چی د هغه عقيده داوی چی لمونځ کول جائز دی او که نه؟

جواب: کوم سړی چی د الله ﷻ څخه ماسوا کوم نبی ياولی د پاره د حاضر او ناظر عقيده ساتی، داسی سړی امام جوړول درست نه دی.

والله سبحانه اعلم

احقر محمد تقی عثماني عفی عنه

۲/ ۱۱/ ۱۳۹۲ هـ

(فتوی نمبر ۲۴۲/ ۲۷ هـ)

ږيره خريونکی امام جوړول

سوال: کوم سړی چی ږيره خرڅی يايی لنډوی په هغه پسی لمونځ کول څنګه دی؟ او په تراويحو کی داسی سړی امام جوړولی سی؟

جواب: داسی سړی لره په خپل اختيار سره امام جوړول جائز نه دی (۱) او صالح او متقدين په امام پسی د لمونځ کولو کوشش ضروری دی، بياهم که د هغه اقتداء نه کولو په صورت کی د جمع بالکل فوت کيدو اندينه وی نو په هغه پسی لمونځ کول د څان د لمونځ کولو څخه بهتردی، (۲) او په تراويحو کی هم داسی سړی امام جوړول جائز نه دی، که بل څوک نه وی نو (الم ترکيف) سره ويل ښه دی.

---

(۱) ايضاً.

(۲) وفی الدر المختار ج:۱ ص: ۵۵۹، ۵۶۰ ويکره امامة عبد .... وفاسق ، وفی رد المختار قوله (وفاسق) من الفسق وهوالخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتکب الکبائر ..... وفی المعراج قال اصحابنا لاينبغی ان يقتدی بالفاسق ..... الخ وفيه ايضاً واما الفاسق فقد عللوا کراهة تقديمه بانه لايهتم لامر دينه وبان فی تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً وکذافی مراقی الفلاح ص: ۱۶۵ وفی البحر الرائق ج: ۱ ص: ۳۴۸ وفی الدر المختار ج: ۲ ص: ۴۱۸ واما الاخذمنها